

Droit pénal spécial

Examen : question de cours mais jamais éléments constitutifs → questions transversales qui passent par plusieurs notions du cours + une question sur l'intervention

CM1 : 23/01

introduction

Détention : jusqu'à 10 ans

Réclusion criminelle : on dépasse les 10 ans

I) Le droit criminel

- **15 janvier 1757** : François Damien tente de tuer le roi Louis XV avec un calife → blessure superficielle → se défend en disant qu'il aurait utilisé autre chose → condamné à mort
- **Grande chambre du parlement de Paris, 26 mars 1757** : Damien a commis un crime de lèse-majesté → condamné à mort + meubles confisqués aux bénéfices du Roi
- **Magistrat** : aucun sentiment de recueillement → on attendait l'exécution comme un spectacle
- Repris par **Michel Foucault** - *surveiller et punir*
- **Droit criminel = droit singulier → seul droit qui autorise :**
 - à se saisir physiquement de l'homme,
 - à le torturer,
 - à le tuer

- Va au-delà de la rhétorique juridique
- Victor Hugo – Claude Gueux
- Le droit criminel s'intéresse à l'auteur d'une infraction pour le punir d'avoir troublé l'ordre social
- Droit civil : Se mêlent des intérêts privés et qui vient permettre à la victime d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi (au civil)
- Droit criminel :
 - Agit au nom de la société
 - S'intéresse à l'acte
 - S'intéresse à l'intention de l'auteur
 - Punir l'auteur (*amende, peine d'emprisonnement*)

II) Abolition de la peine de mort par la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981

- **Loi d'octobre 1981** – Impulsion par Robert Badinter : **abolition de la peine de mort**
 - Peuvent aller jusqu'à la perpétuité
 - Très peu de perpétuité – *exemple de l'affaire Lola*
- **24 octobre 2025, Cour d'assises** : condamnation à perpétuité réelle de celle qui a torturé et tué Lola

■ Perpétuité réelle : Pas d'aménagement de peine

■ Première femme condamnée à la perpétuité réelle

- **Cesare Beccaria** – fondation du droit pénal moderne – *Des délits et des peines* :

- Il faut changer le droit pénal du XVIIIème siècle qui est barbare pour revenir à un droit pénal plus humain.
- Fondation : après cet ouvrage, après la Révolution française, le **Code pénal reprend une partie de son ouvrage**
- Perpétuité réelle : « *condamner devant les yeux d'une vie de captivité et de douleur* »

- **Jack London** – *Le vagabond des étoiles* : ce livre conduit à une **réforme pénale aux États Unis** :

- Interdiction dans les prisons l'utilisation de la camisole de force
- Interdiction pour les chefs d'établissements pénitentiaires de condamner à mort un détenu

- **Jean Carbonnier** – *Passion du droit* : « **le droit pénal est le plus théâtral de tous les droits** »

- Droit qui :
 - promeut l'opinion
 - agite les pouvoirs publics
 - mobilise les médias

- Toutes les parties au procès (*victime, magistrats, suspects, etc...*) gravitent dans la nébuleuse du droit pénal

III) Droit pénal général, procédure pénale, Droit pénal spécial.

Distinction droit pénal général et droit pénal spécial

- Droit pénal général = droit conceptuel :
- **Principe de la légalité pénale – principes des délits et des peines** (cf. *Beccaria*) : donne les règles et les principes qui régissent toutes les infractions
 - Protection par la DDHC
 - **Il n'y a pas d'infraction ni de peine qui ne soit pas prévus par la loi**
→ seule la loi peut constituer un crime/délit
- Répondent tous à la même structure :

(1) **Élément légal** :

- on demande si on est bien conforme aux sources qui protègent le principe de la légalité des peines

(2) **Élément matériel** :

- comportement tel qu'il est visé/décrit dans le texte pénal qui est sanctionné/interdit.

■ Usage de la QPC :

- ***Exemple** : inconstitutionnalité lors de la création du délit de l'inceste*

(3) **Élément moral** :

1) **Élément intentionnel** :

- dol général/ parfois dol spécial de l'infraction → lorsque le législateur exige que l'on caractérise l'intention que l'auteur avait pour commettre l'infraction

2) **Élément non-intentionnel** :

- Infraction volontaire mais non intentionnel : les faits commis ont été commis volontairement mais pas de produire le résultats commis.

■ ***Exemple 1** :*

- *on travaille dans une crèche, le soir tout le monde part, on nettoie à l'eau de javel et on la laisse mal fermée par terre. Le lendemain l'enfant boit l'eau de javel*
- *On n'a jamais voulu tuer l'enfant MAIS on a volontairement posé la bouteille*

■ ***Exemple 2** :*

- *On ski, risque d'avalanche, interdiction du hors-piste mais on y va.*

- *On va skier hors-piste mais pas d'intention de tuer les skieurs qui sont tués du fait de l'avalanche*
- Droit pénal : négligence/imprudence tellement grave que l'on doit tout de même être sanctionné

■ Faute d'imprudence et faute de négligence

Distinction droit pénal spécial et procédure pénale

- **Procédure pénale : mise en œuvre du droit pénal**
 - Que faut-il faire pour qu'arrive les faits devant le procureur de la République ?
 - Pour que sanction pénale + civile
 - Quelle juridiction va être saisie ?
- Délais de prescription
- Ordonnance du 19 novembre 2025 – prévoit une réécriture d'une partie du Code de procédure pénale
 - loi de ratification

Droit pénal spécial

- **Définition** : étude de l'ensemble des infractions pénales, des plus graves au moins graves.
- Distinction :
 - Porte atteinte à la Nation

- Porte atteinte à l'intégrité de la personne
- Porte atteinte aux biens
- Il va :
 - identifier les infractions
 - expliquer le sens des infractions
- **procédure pénale** : au cœur d'une réflexion sur l'État de droit démocratique, ce qu'il peut faire sans porter atteinte à la liberté de chacun.
- **Certains auteurs** : Les théories générales sont rares voire inexistante pour le droit pénal spécial
- Premier article du **Code pénal : article 111-1** :

« Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en **crimes**, **délits** et **contraventions** ».

- **Version de 1983** – proposition de rédaction d'article premier du Code pénal pendant les travaux préparatoire :

« les **crimes** et **délits** sont les atteintes aux valeurs que la société tient pour essentiel. Les **contraventions** sont les atteintes à la discipline de la vie en société ».

→ ne sera jamais inscrit dans le Code pénal

→ version reprise par la **Doctrine**

- **3 Exemples** - Pénalisés dans un premier temps de manière extrêmement forte : **crimes**

- *Avortement*

■ Codes pénaux :

- 1810 : avortement = crime punit d'une peine criminelle
- 1923 : avortement = délit
- 1942 : avortement = crime
- 30 juillet 1943 – Marie-Louise Giraud : guillotinée pour avoir aidé d'autres femmes à avorter
- 1944 : plus de peine de mort mais infraction
- 1975 – Simone Veil - dépénalisé

○ *Mendicité*

○ *Homosexualité*

■ Aggravation de la peine si l'auteur agit du fait de l'orientation sexuelle de la victime

• Nouvelles infractions :

- Délit de harcèlement scolaire
- Protection de l'environnement

○ **Loi du 9 juillet 2025** – **Homicide routier**

■ Avoir volontairement conduit dans des circonstances aggravantes : on n'aurait pas dû, à partir du moment où on conduit, conduire dans cette situation

■ Pareil si rodéo routier, conduire avec des écouteurs

- **Distinction Doctrinale :**
 - **Infractions naturelles :**
 - **Inhérente à toute vie en société :** si elles ne sont pas prévues, on n'arrivera pas à vivre ensemble
 - Condition pour que l'on puisse faire société
 - **Infractions artificielles :**
 - Infractions qui sont nécessaires mais qui **défendent des valeurs qui ne sont pas essentielles à notre société**
 - *Exemple : infraction d'urbanisme → pas de respect du PLU, etc...*
- On doit s'intéresser sur les valeurs essentielles que le droit pénal étudie :
 - En comprenant l'infraction, on comprend comment mieux appliquer l'infraction
 - Il faut faire preuve d'humilité en étudiant le droit pénal spécial pour comprendre le mieux possible les valeurs essentielles que l'on a voulu défendre et expliquer.

Première partie – Infractions contre les personnes

Introduction

I) Substitution de la puissance publique à la vengeance privée (historique)

Période 1 – Loi du talion

- Période de la vengeance privée : Quand meurtre commis : vengeance contre l'auteur et sa famille → une communauté contre d'autres
- **Loi du talion** : « œil pour œil, dent pour dent ».

Période 2 – Composition pécuniaire

- **Composition pécuniaire** : plus forcément physique → évite qu'un meurtre en appelle un autre

Période 3 - État

- **Tribunal organisé par l'État qui a le monopole de la poursuite et de la sanction**
- Nul ne peut se faire justice à lui même
- Concomitance des actions : une fois que porte atteinte à l'intégrité
- Légitime défense :
 - je réagis au moment même où je suis attaqué

- proportionnalité

II) Abolition de la peine de mort (rappel)

- Pays de l'UE : doivent avoir aboli la peine de mort → on ne peut appartenir à l'UE si on ne l'a pas aboli

III) Nouvelles catégories de crimes consacrées par le code pénal de 1992

- 4 lois de 1992 - Entrée en vigueur en 1994
- **Classification du CP (1992) :**

(1) Génocide

(2) Les autres crimes contre l'humanité

- Tribunal international de Nuremberg : mis en place par les forces alliées pour juger les crimes de guerre nazi
- **Loi de 1964** : Crimes imprescriptibles
- Perpétuité avec une période de sûreté

(3) Crimes contre l'espèce humaine (6 août 2004)

- **Article 214-1 à 215-1 du CP**

- Eugénisme : fait de mettre en œuvre une pratique eugénique → eugénisme et clonage reproductif

Chapitre I - Les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique et psychique de la personne

- **Distinction :**
 - Atteinte à la vie
 - Atteinte à l'intégrité psychique
 - Atteinte à l'intégrité physique
 - Sous distinction sur l'aspect volontaire ou non de ces infractions
- **Homicide ≠ infraction :**
 - pas une infraction, quand le juge qualifie les faits il ne peut qualifier d'homicide
 - **Homicide est une valise** : catégorie à l'intérieur de laquelle on range plusieurs infractions
- **Code pénal de 1992 – simplification :**
 - **Meurtre** : aggravé ou non (inclus l'ancien patricide)
 - **Empoisonnement**

Section 1 – L'atteinte volontaire à la vie : le meurtre

- Tout meurtre est un homicide volontaire mais tout homicide volontaire n'est pas forcément un meurtre.
- Meurtre = crime capital
- Meurtre et crime confondu
- Meurtre est le symbole du crime de sang qui renvoie à l'interdit « tu ne tueras point ».
- **Code pénal 1810** : affirmait que « l'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre »
- **Code pénal de 1992** – plus humaniste :
 - Question posée : « L'accusé est-il coupable d'avoir donné volontairement la mort à la victime ? »
- **Nouveau code pénal - Article 221-1 du code pénal** :

« Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ».
- Tentative de meurtre toujours répréhensible :
 - Répression tentative :
 - Crime : toujours punissable
 - Délits : punissable si tentative punissable

Sous-section 1 - L'élément matériel

- I) L'élément matériel du meurtre est nécessairement un acte positif de violence physique.**

Définition et situations particulières

- **Nature de l'infraction de meurtre :**
 - infraction de commission
 - **infraction de résultat** : exige un acte positif de l'auteur, de violence physique
- **Code pénal** : Pas de précision de forme et d'intensité, pas d'instrument précisé
 - Tout type d'acte : *coup de pied, poings, armes*
- **Typologie d'arme :**
 - Arme par destination
 - Arme par nature : *race de chien*
- **Type d'acte :**
 - Acte unique
 - Succession d'actes : cession de coups
- Le mode opératoire aide à déterminer l'intention
- **1976 – Patrick Henri :**
 - Enlève un enfant à la sortie de l'école → encourt la peine de mort
 - Demande à son avocat d'appeler Robert Badinter → évite la peine de mort → sera condamné à la perpétuité
- **Violence psychologique qui donnent lieu à la mort de la victime**
 - **Pas un meurtre**
 - **Nuances** – qualifications pénales qui s'appliquent :

- **Loi de 1987** : infraction de **provocation au suicide** → constituée lorsque est suivi d'un suicide/tentative de suicide (contexte : publication d'un livre qui a poussé les gens aux suicides)

- **Loi du 30 juillet 2020** – aggrave la peine de harcèlement conjugal :

- Circonstances aggravantes si le conjoint s'est suicidé

- **Quid de l'inaction de l'auteur conduisant à la mort d'autrui ?**

- Quelqu'un qui ne fait rien et cette inaction conduit à la mort
- **Pas de meurtre par omission possible**
- **Cour d'appel de Poitiers** :
 - Mère qui avait laissé dépérir sa fille
 - Poursuivi la mère morte avant le procès
 - Pas de condamnation pour meurtre du frère : le fait de ne rien faire n'est pas la même chose que de tuer cette personne.

- **Concernant les mineurs** – infractions :

- **Mettre en péril la santé d'un mineur (-15 ans)** : infraction pénale
- **Manque de soin d'un mineur** : aggravé
- **A l'encontre des parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs sans indication d'âge (18 an)**

- **Non-assistance à personne en péril** :

- Être présent assister à une situation dans laquelle la personne risque de mourir
 - *Exemple : noyade, accident de la route*

- Condition : Coupable si on peut intervenir sans nous mettre nous-même en péril
- **Non-dénonciation d'un crime lorsqu'il est encore possible de priver ou limiter les effets de ce crime**
- **Quid d'un groupe avec pluralité d'actes positifs – qui a porté le coup mortel ?**

- Exemple :

- Voiture de police arrivée un endroit pris d'assaut par un groupe cagoulé, embrasé par des cocktail molotov, mise en péril car ils s'en sont sorti

- **JP - théorie de la scène unique de violence :**

- les actes matériels accomplis par plusieurs auteurs forment une action unique
 - → tous seront jugé selon la qualification la plus haute, sans qu'il soit nécessaire de préciser les faits et gestes de chacun des participants à l'attaque.

- **Cass., crim. 23 mars 2022 c/ cours d'assises 2021**

- **Pas de responsabilité collective en droit pénal** : on retient des faits personnels imputables à chacun des participants individuellement.

II) Un acte de violence exercé sur autrui

Premier point : autrui vise toute personne humaine

- On ne parle de meurtre **que si la personne est humaine** :
 - **vise toute personne** :
 - quel que soit son âge,
 - origine ethnique,
 - état de santé,
 - fin de vie ou non,
 - atteinte ou non d'un handicap qui la ferait souffrir
- **Exclusions** :
 - **Personne morale** (bien que calquée sur la personne physique – on s'est posé la question MAIS NON)
 - **Animal**
- **Personne en fin de vie – point de vue procédure pénale** :
 - Quel que soit l'état de la personne, qu'elle souffre ou non, qu'elle soit en fin de vie ou non : JURIDIQUEMENT rien ne justifie qu'une personne décide de donner la mort à une personne
 - **Principe de l'opportunité des poursuites** : le procureur a l'opportunité de déclencher ou non les poursuites pénales

→ possible qu'il ne continue pas

Deuxième point : « tuer autrui » = tuer un autre → rapport d'altérité, le rapport à l'autre

- Quid du suicide ?

- **Définition - suicide** : fait de se donner la mort → ce n'est pas un meurtre (meurtre de soi-même)

- **Droit ancien** : fait de se donner la mort = contraire à la religion → pénalement répréhensible

- N'est pas une infraction pénale

- Tentative de suicide : pas sanctionné

- Plan médicale et psychologique : on tente d'aider sa personne qui a fait sa tentative.

- **Suicide forcé** : circonstance aggravante du harcèlement conjugal. Lorsque le harcèlement du conjoint sur l'autre a conduit l'autre à se donner la mort est un meurtre aggravé

- Personne sanctionnée : celle qui a poussé la personne à se suicider ou à tenter de se suicider

- **Délit de provocation au suicide**

Troisième point : autrui doit être une personne vivante

- **Droit pénal tient compte de l'intention** : dans sa tête, lorsqu'il a commis les actes, il avait l'intention de tuer
 - *Exemple : même si la personne est déjà morte → il avait L'INTENTION DE LE FAIRE*
- **Acte de l'auteur provoque la mort d'un fœtus : pas de meurtre du fœtus**
 - *Exemple : coup sur le ventre d'une femme enceinte*

- MAIS infraction de l'interruption de la grossesse sans le consentement - Article 223-10 CP :

« L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

- *Exemple : accident à 8 mois de grossesse*

■ Quid de l'enfant viable ?

- Suffisamment constitué pour vivre → certains voulaient la distinction
- Difficulté : si on reconnaît la qualité juridique d'être humain au fœtus, cela pourrait poser problème à l'IVG (droit reconnu aux femmes)

Quatrième point : victime encore vivante au moment du meurtre

- Juridiquement, factuellement, physiquement : On ne tue pas quelqu'un qui est déjà mort

- **Définition – Mort** – Article R1232-1 du Code de la santé publique : la mort est caractérisée par un arrêt cardiaque et respiratoire persistant + 3 autres critères

- Auteur qui porte des coups à une victime déjà morte – MAIS intention :

- Infraction impossible – JP :

■ Cass., crim., 16 janvier 1986 – Arrêt de principe :

- Faits :
 - A la suite d'une rixe, la victime est assommée par une barre de verre par un dénommé « Charo ». il aurait pesé de tout son poids sur la barre jusqu'à ce que meurt la victime et a quitté les lieux
 - Felix Perdereau a appris que la victime respirait encore et a entrepris de l'achever en lui serrant le coup avec un lien torsadé + coup de bouteille sur le crâne
- MAIS victime déjà décédée par les coups portés par Charo.
- Question de droit : Peut-il y avoir meurtre lorsque l'on a donné des coups sur une personnes qui est déjà décédée ?
- **Cour de cassation – juge la tentative de meurtre** : « *il importe peu pour que soit caractérisée la tentative d'homicide volontaire que la victime fut déjà décédée. Cette circonstance étant indépendante de la volonté de l'auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d'exécution* ».
- Attention : cadavre n'est pas une personne vivante
- **L'auteur a voulu donner la mort et a pour cela matérialisé son intention**
- **Pourquoi commencement d'exécution ?**

- **Tentative de crime/délit – définition** : La tentative de crime/délit est un commencement d'exécution et un désistement

- Tentative caractérisée dès le commencement d'exécution
- Tentative classique : la tentative n'a pu aboutir car désistement involontaire de l'auteur
- Tentative ici : la tentative n'a pu aboutir car l'infraction était impossible

III) Un acte de violence, cause du décès de la victime

- **Meurtre = infraction de résultat**
 - **Pour que la qualification pénale de meurtre soit reconnue** : il faut que la victime soit décédée
 - Si pas décédée : éventuellement une tentative
- **Consommation de l'infraction** : L'infraction n'est consommée que lorsque la victime décède.
- **Il faut établir sans équivoque le lien entre l'acte de violence et le décès de la victime**
 - Démontrer que c'est bien cet acte positif de violence qui a provoqué la mort de la victime
- Il peut y avoir meurtre :

- Pas besoin d'identifier la victime pour retenir le meurtre
- Pas besoin de retrouver le corps

Sous-section 2 - *L'élément intentionnel*

I) L'intention de tuer (animus necandi)

- Fait générateur du dol : élément intentionnel
 - Certains auteurs – élément intentionnel
 - **Dol général** : caractère volontaire de l'atteinte portée à la personne
 - *Je voulais porter atteinte à l'intégrité physique corporelle de cette personne*
 - **Dol spécial** : intention très spécifique de tuer la personne
 - Démontrer que c'était voulu + que l'auteur avait un but spécifique : tuer la victime
 - Autres auteurs
 - Dol = intention de tuer
 - En droit pénal spécial :
 - L'auteur d'un meurtre doit avoir voulu, recherché le résultat spécifique du meurtre
- **Animus necandi** : intention spécifique de tuer → particularité du meurtre

- Cas particuliers :

- **Homicide involontaire** : Bien qu'il y ait mort de la victime → pas de meurtre
- Violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner

- **Exemple** :

- *Deux personnes se bagarrent sur le quai du RER et un des deux tombe sur les rails au moment où le RER arrive*
- *Meurtre ? ou violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner ?*
- 2 possibilités :
 - *Soit grosse bagarre et qu'il rendais les coups et malencontreusement il était sur le quai et la victime chute ce qui n'était pas vu*
 - *Soit l'auteur veut en découdre et a intention que la victime meurt en la poussant sur les rails*
- **Faisceau d'indice** : *essayer de déterminer les circonstances, les intentions, les paroles (toi je vais te buter)*
 - **Quand toutes les preuves convergent vers la même réalité → on retient la qualification**

- **Problème probatoire**

- *On peut retenir l'intention de tuer alors même que l'auteur nie cette intention*

Précisions

- **1^{er} point - Il importe peu que l'intention de tuer porte sur une personne déterminée**
 - Peu importe : Raisons politiques, religieuses, etc...
 - Que la victime soit déterminée ou ensemble de victimes indéterminées ne change rien
- **2^{ème} point - Il importe peu que l'auteur se trompe de victime**
 - *Exemple : je tue Dupond au lieu de tuer Durand*

II) L'indifférence du mobile

- **Intention : volonté concomitante à l'acte que l'on est en train de faire**
 - **Exemple** : je frappe quelqu'un → à ce moment j'ai l'intention de lui faire mal, de porter atteinte à son intégrité corporelle
- **Intention abstraite** : elle est attachée à la qualification pénale de meurtre → elle est la même quelle que soit l'infraction, quel que soit le meurtre, quelle que soit la personne

- **Exemple** : donner la mort à quelqu'un en fin de vie pour le faire arrêter de souffrir (cf. Georgia) → meurtre quand même car intention

- **Mobile - définition** : cause qui conduit à donner à la mort → pourquoi est-ce voulu tuer cette personne ?

- Médecin : pour que la personne arrête de souffrir
- Mafieux : règlement de compte

→ pas la même chose mais même infraction

- **Droit** : ne prend en compte que l'intention
 - Mais souvent on recherche le mobile pur venir à l'intention
- **Mobile** : peut être une circonstance aggravante :

- **Article 132-76 du Code pénal** :

« Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit : (...) »

- Peut être le meurtre commis avec un mobile :
 - Discriminatoire
 - Raciste
 - Homophobe

→ on encourt la **réclusion criminelle à perpétuité**

- Non seulement on a l'intention de donner la mort + animé par un mobile qui, pris isolément, est déjà une infraction
- **Article 221-4 10° du Code pénal** : sanctionne le meurtre commis à raison du refus de la victime de contracter un mariage/une union

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : (...)
10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ;

Questions spécifiques :

A) Euthanasie

- **Définition – euthanasie** : Acte par lequel un tiers va donner la mort à une personne malade et qui le réclame
- Principe du droit pénal général : **le consentement de la victime à l'infraction est indifférent**
 - **N'écarter pas la qualification pénale de meurtre** : *la personne qui demande à mourir est une personne qui a besoin d'une aide qui peut être médicale, psychiatrique MAIS ne doit pas être tué parce qu'il le demande*
- Indifférence du mobile + indifférence du consentement : MAIS indulgence du juge et du jury et indulgence dans la sanction

- **Loi Léonetti – 22 avril 2005** : permet sous certaines conditions aux **médecins** de **laisser mourir le patient en fin de vie à condition de la reconnaissance de la dignité de la personne**
 - **État végétatif** : si on retire les appareils la personne va mourir → ok
 - Possible de laisser la personne mourir MAIS sans qu'elle ne souffre
 - Attention : n'a jamais autorisé à un médecin de donner la mort à un malade
 - **CJUE, 29 avril 2022** : le droit à la vie ne peut pas être interprété comme conférant le droit de mourir (droit de donner la mort)
- **Possible que le patient refuse les soins** :
 - Le médecin n'a pas le droit d'imposer les soins : **sinon actes de violences** caractérisés

B) Mandat criminel

- **Loi du 9 mars 2004 – Mandat criminel – définition** : fait, dans certaines conditions, de **proposer moyennant une contrepartie de commettre un meurtre**
- **Sanction** : 10 ans de prison & 150 000 euros d'amende
 - **Même si le crime n'a pas été commis et même s'il n'a même pas été tenté**
 - **Cass., crim., Lacour, 25 octobre 1970**

- Individu qui avait trouvé une personne SDF dans une gare et lui donne tant s'il tue sa femme + indication nécessaires pour tuer la bonne personne
- Après avoir reçu la première somme il a dénoncé le mec
- On n'a pas pu caractériser le mandat criminel à l'époque car n'avait pas tenté de la tuer
- **Cour de cassation** : Si immoral que soit l'action de (...), il n'y a pas d'infraction pénale pour le sanctionner
- **Maintenant – depuis 2004** : le simple fait d'avoir mandaté quelqu'un est une infraction pénale

C) Suicide en commun

- **Définition – suicide en commun** : 2 personnes sont d'accord pour se suicider ensemble
- **Exemple** : 2 membres d'un couple sont d'accord pour se suicider → 1 qui tue l'autre et celui d'après se suicider
 - **Problème : 1 qui tue l'autre mais le deuxième se rate et survie**
 - Peut être poursuivi
 - Prise en compte : couple, volonté de suicide commun
 - MAIS problèmes probatoire + ne changera pas la qualification de meurtre + pourra seulement apporter une clémence du juge

- Problème : beaucoup de féminicides où on se pose la question

Sous - section 3 – Procédure et sanction

I) Preuve de l'intention

- **Essentiel de démontrer l'intention ou non de tuer** :
 - Intention : meurtre
 - Pas d'intention : violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner
- Difficultés :
 - L'auteur va toujours nier avoir voulu tuer la victime
 - Preuve est toujours faite à posteriori
- **Présomption judiciaire** :

II) Présomption judiciaire

- **Mode de raisonnement déductif à partir d'éléments objectifs** : fait de partir d'éléments objectifs qui vont permettre de déduire quelque chose
 - **Exemple** : on retrouve une victime tuée à coup de couteaux et on arrête quelqu'un quelques meurtres plus tard qui connaissait la victime et qui avait un couteau ensanglanté dans sa poche
- On va présumer que la personne avait l'intention de ...

- **Présomption judiciaire simple : permet la preuve contraire**
 - **En pénal : toujours présomption simple**
 - ***Exemple** : personne qui vise les parties vitales du corps humain avec une arme à feu → présomption de l'intention de donner la mort avec cette arme*
- **Présomption irréfragable : on ne peut renverser la preuve**
 - MAIS doit être assise sur des éléments suffisants et objectifs

III) Sanctions

A) Meurtre simple

- **Perpétuité** : 30 ans → aucune mesure d'aménagement de peine sera possible
- **Peines complémentaires** :
 - le juge peut prononcer **l'interdiction des droits civiques, civils** à l'encontre de la personne
 - Si personne de nationalité étrangère : **OQTF** → que quand elle aura exécuté sa peine

B) Meurtre aggravé

- **Meurtre aggravé – définition** : Commis dans de circonstances telles qu'elles ont eu pour effet d'aggraver le montant de la sanction

1. Aggravation tenant aux circonstances du meurtre : bande organisée, préméditation/guet-apens

1^{ère} circonstance aggravante - le meurtre commis en bande organisée

- **Bande organisée – définition** : fait d'appartenir à un groupement criminel qui préparait des infractions et commis des infractions dans le cadre de ce groupe

- Même définition que l'association de malfaiteur (micro-différence)

- **Association de malfaiteur** : lorsque l'on s'associe avec d'autres personnes pour commettre des crimes/délits avec d'autre, on est une association de malfaiteur MAIS on commet un **délit par le simple fait d'appartenir à cette association**

- **Bande organisée** : on a commis dans crimes/délits dans le cadre de l'association

- **Risque d'être jugé deux fois** :

(1) Association de malfaiteur

(2) Meurtre en bande organisée : les éléments qui permettent de caractériser la circonstance aggravante sont les mêmes que ceux qui caractérisent l'association de malfaiteur

⇒ **MAIS non bis in idem**

- **JP – ADMINISTRATION DU CUMUL** : interpréter la définition de bande organisée avec une nuance qui crée une différence de définition avec l'association de malfaiteur → **permet de cumuler les 2**
- **Meurtre commis en criminalité organisée = aggravé** :
 - Compétences sont modifiées : procédure bcp plus sévère
 - Encore + depuis la **loi narcotrafic de juin 2025**
- **Article 706-73 à 706-74 du Code de procédure pénale** : **Ce n'est pas parce que l'infraction est en bande organisée que l'on est en criminalité organisée**

2ème circonstance aggravante – préméditation et guet-apens

- **Préméditation – définition** : **dessein formé avant l'action**. C'est-à-dire le fait que j'ai préparé l'acte.
 - **Meurtre avec préméditation = assassinat**
- **Formation de la différence** : le **moment où s'exprime notre intention de tuer**
 - **Soit on a l'intention de tuer au moment de l'action**
 - **Soit on a décidé bien avant** : temps entre le moment où on a décidé et le passage à l'acte
 - Dit beaucoup sur la nature de l'intention et sur la dangerosité
- **Guet-apens** : entre le meurtre simple et l'assassinat : fait de faire le guet-apens pour tuer la victime → forme de préméditation MAIS qui va se formaliser de manière précise

- **Guet-apens – définition** : Fait d'attendre les victimes dans un lieu donné pendant un certain temps

2. Aggravation tenant à la victime : meurtre dans la famille (ascendants, conjoint (question du « féminicide »), victime fragile, victime « qualifiée »).

Le meurtre d'un ascendant

- **Ascendant légitime ou naturel** (ancien parricide) : réclusion criminelle à perpétuité
 - Légitime ou naturel : porte sur notre père/mère biologique ou adoptif
 - Circonstance aggravante
- Raison : on doit le respect à son père/mère
- **Michel Foucault** - « *Moi Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère : un cas de parricide au XIXème siècle* »
 - Élément de l'ancienne procédure
 - Affaire Pierre Rivière : Rapprochements psychiatrie/ justice : bagarre entre la justice qui estime la peine de mort VS psychiatrie

Le meurtre conjugal

- **Circonstance aggravante** : continue de s'appliquer même si le couple était séparé à partir du moment où on peut montrer que le meurtre a eu lieu à raison des liens qu'il existait entre eux.
 - **Cour EDH** : valide l'aggravation du fait du lien intime ayant existé dans le couple

- **85%/90% des cas de meurtre conjugal : mari qui tue la femme**

- Quid de l'intégration dans le Code pénal du féminicide ?

- **Féminicide – définition** : Fait pour un conjoint de tuer sa partenaire/concubine/épouse

- **Féminicide – au sens du droit international/européen** : fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme

- **Droit romain – uxoricide** : fait de tuer sa femme était un uxoricide
- **Révolution française** : proposition pour le Code pénal la notion de « conjugucide » sans faire mention du sexe.
- **Professeur de droit pénal, article, 2020** : « le terme féminicide n'a aucun poids juridique »
- Quand on veut un mot pour le fait qu'un conjoint tue sa femme : on veut mettre un mot sur un **fait socio culturel**

■ Entre 120 et 140 femmes tuées par an par le conjoint

■ Quasiment pas d'homme tué par leur femme

■ C'est parce qu'il y a une histoire socio culturelle que l'on arrive à ces chiffres élevés

■ **XIXème siècle** - Article 213 du Code Napoléon : « la femme doit obéissance au mari, le mari lui doit protection »

- Jury extrêmement clément sur le féminicide : soit pas de sanction pénale soit très faible
- Sorte de hiérarchie domestique dans lequel l'homme est celui qui décide/ordonne (*exemple : obligation pour la femme de suivre le domicile choisit par le mari*)

■ Apparition du crime passionnel :

- [Affaire Bertrand Cantat – 2003 \(noir désir\)](#) : En 2003, il tue sa compagne, l'actrice Marie Trintignant, lors d'un épisode de violence conjugale à Vilnius en Lituanie. Condamné à huit ans de réclusion, il obtient en 2007 la liberté conditionnelle, puis une libération totale en juillet 2010.

■ Justification : femme avec un cerveau plus petit, moins de raison, soumise à ses émotions, hystérique

○ [CEDH : pas de devoir conjugal](#)

○ Proposition de loi actuelle : pas de devoir conjugal

○ [Affaire Chahinez Daoud](#) :

■ Son mari, Mounir Boutaa, lui a tiré deux balles dans les jambes avant de l'asperger d'essence et de l'immoler en pleine rue

■ [Cour d'appel de Gironde](#) : Perpétuité avec 22 ans de période de sûreté

- Projet de loi

Meurtre d'une victime fragile

- **Meurtre d'un mineur qui n'avait pas encore 15 ans au moment des faits.**
Ces circonstances aggravées remplacent la notion « d'infanticide ».
- Circonstance aggravante : Peu importe que l'auteur ait connu ou non l'âge de la victime : dans tous les cas, circonstances aggravantes
- S'applique aussi à des **victimes rendues vulnérables par des éléments extérieurs**
 - Exemples :
 - âge avancé, fragilisée par son âge
 - Maladie, infirmité
 - Déficience physique ou psychique
 - Femme vulnérable en raison de son état de grossesse
 - Circonstance aggravante : **L'âge** doit être **apparent OU connu de l'auteur de l'acte**

Meurtre d'une victime qualifiée

- **Meurtre d'une victime qualifiée – définition** : Est aggravé le meurtre commis sur une personne à raison de ses fonctions ou de son statut
- Exemples :
 - Magistrat
 - Officier public ou ministériel
 - Policier & gendarmes
 - Témoins

- Préposés des transport public de voyageur
- Certains gardiens d'immeuble
- Enseignant
- Professionnel de santé dans l'exercice de leur profession

⇒ Fonctions qui représentent un certain service de l'État, peuvent s'exposer dans leur activité

CM3 : 06/02

Section 2 – Les atteintes volontaires à l'intégrité physique et psychique (les violences volontaires)

- **Violence intentionnelle - définition** : non seulement avoir voulu donner les coups mais + atteinte délibérée d'atteindre le physique et/ou psychique.

- Violences volontaires ayant donné la mort sans intention de la donner :
 - *Exemple : Gifle / barre de fer dans le crâne : si pas d'intention → seulement violences*
- Tout acte de violence quel qu'il soit est un acte de trop : violence pas acceptable quelle qu'en soit la raison dans la vie sociale courante.

I) La qualification de la violence selon son résultat : violences contraventionnelles, délictuelles, criminelles.

- **Incrimination des violences** :
 - Article R624-1 du Code pénal
 - Article 222-7 et suivants du Code pénal
- Selon les cas – les violences peuvent être qualifiées :

- De crime
- De délit
- De contravention

→ en fonction du résultat / dommage subi par le victime

- **Violences = infraction matérielle / infraction de résultat**
 - ≠ infraction formelle : pas besoin de résultat
- Infraction matérielle : le résultat est un élément même de l'infraction
- **Consommation de l'infraction** : que si le résultat s'est produit, que si le dommage s'est produit
- **Distinction formelle/matérielle – exemple du poison** :
 - Infraction formelle : Si on donne une substance mortifère → on est coupable d'empoisonnement peu importe qu'on ait voulu qu'elle meurt ou non.
- **Violences** : se réalise souvent au travers de plusieurs actes de violence MAIS 1 seule SUFFIT
- Résultat de la violence :
 - **Mort**
 - Atteinte à l'intégrité **physique** de la personne
 - Atteinte à l'intégrité **psychique** de la personne

Contraventions

- Violence légère – Contravention (article 131-13 Code pénal) :

- **ITT** : en fonction des ITT constatées chez la victime → permet de caractériser la violence
- **Caractérisation** :
 - Violence qui n'a pas entraîné d'ITT : contravention de 4^{ème} classe
 - ITT < ou = à 8j : contravention de 5^{ème} classe
- **Article 131-13 du Code pénal** : chaque infraction + amende correspondante
- **Peines complémentaires** :
 - *Suspension du permis de conduire*
 - Peut n'avoir aucun rapport avec les faits → but = punir
- MAX 1500 euros d'amende

Délits

- **ITT > 8j**

- **Peine** :

(1) 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende

(2) Circonstances aggravantes : 5 ans de prison + 75 000 euros d'amende

(3) Violence ont entraîné une mutilation / infirmité permanente : 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende

- **Violence délictuelles** peuvent également être contraventionnelles **MAIS** qui ont été **aggravées par des circonstances aggravantes**

- **Exemples :**

- Plusieurs gifles (légères) portées sur :

- un mineur de 15 ans
 - personne vulnérable
 - Conjoint (même si ne cohabitent pas)

- ⇒ **Violences délictuelles**

- Violences exercées sur des personnes ayant une fonction particulières (enseignants, magistrats, policiers)

- ⇒ **Violences délictuelles même si contraventionnelles par nature**

- Violences exercées sur des personnes à raison de la race/sexe/ religion/sexe

- ⇒ **Violences délictuelles même si contraventionnelles par nature**

- Le droit pénal retient le **mobile** qui a amené à réaliser l'acte de violence est pris en compte dans la sanction.
- Aggravation pour relation conjugale :
 - actuelle ou passée
 - Époux, concubin, pacsé
 - Cohabitation ou non

→ Seule chose à démontrer : victime de violence du fait de la relation passée.

Violences criminelles

- **Définition** : entraînent la mort de la victime MAIS la personne n'avait pas d'intention de donner la mort (pas d'animus necandi)
- Sanction :
 - (1) 15 ans de réclusion criminelle
 - (2) 20 ans si circonstances aggravantes
- Exemples :
 - Mineur de 15 ans
 - Personne occupant des fonctions particulières (dire d'intérêt général) : enseignants, pompiers, policiers, magistrats
 - Relation conjugale actuelle ou passée
- **Article 222-1 du Code pénal** : vise les actes de torture et de barbarie
 - → degré dans les actes qui font que l'on ne peut plus rester dans la catégorie pénale de violence et que l'on rentre dans la catégorie acte de torture et de barbarie
 - La personne va prendre un certain plaisir à faire souffrir : satisfaction telle qu'on va faire souffrir la victime
- **Loi de 2007** : le fait d'enregistrer des images relatives à l'agression physique/violence par quelque moyen que ce soit = complicité de l'infraction réalisée + complice punit comme l'auteur
 - Exemple : filmer l'agression avec un smartphone = complicité de l'infraction

II) Les actes de violences et le lien de causalité

A) Les actes de violence

- La **violence est inhérente aux relations humaines** et qu'il s'agisse de tous types de relations (*Sociales, au travail, dans la vie, transport, relations intimes, familiales*)
- **Code pénal de 1810** : coups, violences, voie de fait
 - Anciens : coups et blessures
 - **Aujourd'hui** : violence sans définitions
- **JP - actes de violences** :
 - (1) Actes positifs
 - (2) qui ont produit un dommage physique un psychique pour la victime

1^{ère} catégorie – contact physique entre auteur et victime

- **Consistent en une atteinte physique de la personne**
 - **Exemples** :
 - Coups portés avec les mains, pieds, objet, arme, couteau, marteau, barre de fer, animal
 - Coups portés avec les pieds
 - Dentiste qui arrache brutalement la prothèse dentaire de son client à l'occasion d'une altercation sur le paiement.

- Jeter la victime à terre, projeter contre un mur, arracher les cheveux, secouer par les épaules, cracher au visage

2^{ème} catégorie – violences sans contact physique (psychique) entre auteur et victime MAIS qui vont entraîner un choc émotif/psychologique chez la victime

- Choc émotif/ perturbation psychologique
- **Apparition - JP XIX^{ème} siècle – 19 février 1892** : il peut y avoir **violence sans contact physique entre auteur et victime dès lors que cette violence avait causé un choc émotif chez la victime**

→ classé dans la catégorie de la voie de fait

- **Loi du 9 juillet 2010 – Loi sur les violences faites aux femmes** : intégration de **l'article 222-14-3 du Code pénal (à retenir)** :

« Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. »

- **JP** : les violences psychologiques **s'applique au-delà des violences faites aux femmes**
- **Exemples** :
 - Fait de menacer la victime avec un poignard
 - Avec une tronçonneuse en marche
 - Tirer un coup de feu dans le sol
 - Entourer la victime avec un air menaçant avec plusieurs personnes
 - Enfermer la victime dans une salle pendant 3h
 - Hurler sur une personne en la coinçant dans le coin d'un bureau en lui criant dessus

- Pas besoin que les deux personnes soient en présence l'une de l'autre :

- Envoyer un coli d'excrément
- Donner des coups avec une barre de fer sur le capot d'une voiture

- Suivre en permanence dans la gare une femme

- Délicat : aucun contact physique entre victime et auteur → ils peuvent même ne pas être en présence l'un de l'autre

- **Critère** : atteinte à l'intégrité psychique de la victime

- **JP** :

- Au départ : cette atteinte était un choc émotif
- Évolution : par un choc émotif ou perturbation psychologique

- **Doctrine** : le choc émotif ne suffit pas → tout choc émotif que l'in subit ne veut pas dire que la personne est auteur de violence → IL FAUT UNE PEUR, craindre une atteinte à notre intégrité

- Exemples :

- le fait de regarder à leur insu des personnes dans les cabines des piscines → violence psychologique car perturbant de savoir que le mec nous matie → MAIS PAS de violence psychologique → IL PEUT y avoir sanction pénal

- Entrer seul dans une maison où la porte a été laissée ouverte → pas de violence

- **Question** : le choc émotif et les perturbation psychologique doivent-ils être rattachés à la crainte de subir une atteinte à son intégrité ?

- Prof n'a pas la réponse
- **Quid du fait d'exercer une violence sur un animal domestique ? - JP :**
 - Faits : conjoint a tué un chien en lui roulant dessus
 - Qualification de **violences psychologiques du fait de l'attachement de l'épouse à son chien**
- **Quid des violences contre les choses ?**
 - Exemples :
 - Coup de poing dans le mur
 - Démonter un frigo en faisant des gros coups

B) Le Lien de causalité

- **Définition** : il faut que l'acte de violence et le dommage produit à la victime soient en lien → l'acte de violence doit en être la cause
- **Gravité du dommage** qui va **déterminer la qualification de la violence** (ITT, etc...) et la **peine encourue**
- **Exemple** :
 - Personne blessée doit faire l'objet d'opération. MAIS appareil de réanimation tombe en panne et la victime tombe en panne
 - Décède du fait que pendant l'opération l'appareil a eu un dysfonctionnement

- Refus de la requalification en violence criminelle => Pas de lien de causalité entre la violence & la mort
- Les **prédispositions de la victime n'empêchent pas de retenir la qualification de violence**
 - On peut frapper une personne qui est en pleine forme physique → on évaluera le dommage subi etc... MAIS peut être une personne qui a des problèmes de santé → **droit s'apprécie uniquement avec le résultat**

III) L'élément moral (dol général)

- Violence intentionnelle : commis avec l'intention (dol général)

- **Dol général – Définition** : fait de **porter volontairement des coups avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique**

⇒ Il importe peu que le dommage réalisé ait été plus grave que ce qu'ait voulu la personne

- **Élément pris en compte** : dommage effectivement subi
 - **Exemple** :
 - On voulait frapper quelqu'un sans la tuer
 - La personne tombe et se fracture le carpe
 - Violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner
- ⇒ **On répond de l'intégralité du dommage subi par la victime**
- **Doctrine** : certains pensent à créer un dol spécial

- **Dol spécial** : il faut que l'auteur **veuille le résultat produit** → volonté de porter atteinte

IV) Les violences spécifiques : les violences conjugales

A) Les violences des parents sur les enfants

- **Question du droit de correction** : Peut-on admettre dans la sphère familiale les parents exerçant une violence sur l'enfant du fait de l'éducation des enfants ?
- **Cass, crim., 14 janvier 2026 – Arrêt de principe (à retenir)** :
 - « *aucun texte de droit interne et aucun texte de droit international n'admette un fait justificatif tiré d'un droit de correction parentale qui permettrait d'écarter la loi pénale* »
 - **Explications** : Un parent qui commet des violences sur son enfant, quelle qu'en soit la nature, en justifiant ces violences par des « pratiques éducatives » → peut être pénalement poursuivi
 - **Faits** : fessés laissant les fesses rouges, attrapait par le col et plaquait contre le mur, propos rabaissant et insultes, etc...
 - **Juges du fonds** : condamnation le père à 18 mois de prison avec sursis probatoire + retrait de l'autorité parentale
 - **CA de Metz – 2024** :
 - infirme la décision de première instance : infirme la décision de première instance et affirme que le père dispose d'un droit de correction.

■ Elle autorise le juge à renoncer à sanctionner les auteurs de violence dès lors :

(1) qu'elles n'ont pas causé de dommage à l'enfant,

(2) qu'elles restent proportionnées au manquement commis par l'enfant

(3) et pas de propos humiliants

■ Explications : il veut dire ici qu'il n'y a pas d'ITT

- **Cour de cassation** : casse l'arrêt de Metz et lui reproche de ne pas avoir tenu compte de 2 articles :

■ **Article 371-1 du Code civil** : il ne peut pas y avoir de violence physique et psychique dans l'éducation

■ **Article 222-13 du Code pénal** : qui aggrave la peine lorsque la violence est commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">○ Portée : Première fois que le Cour de cassation énonce qu'il n'existe pas de droit de correction parentale |
|--|

- **Article 371-1 alinéa 2 du Code civil** – branche civile du droit :

« L'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

- **JP** : a parfois reconnu un **droit de correction parentale & paternel** sur ce fondement

- **Exemple – Code de 1804** : si enfant n'évoluait pas bien selon le père, il pouvait l'enfermer dans des maisons de correction (droit supprimé en 1935)
- **Convention de New York** :
 - **Article 19** : les Etats doivent prendre toutes les **mesures nécessaires** pour protéger l'enfant contre toute forme de violence
- **Loi du 10 juillet 2019** : a introduit dans **l'article 371-1 du Code civil** un **alinéa supplémentaire (alinéa 3)** :

« L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. »
- **Herzog Evans – professeure de droit pénal**

B) Les violences conjugales

- **Code pénal de 1804** : ordre domestique au sein de la famille avec un père tout puissant qui a pour mission de maintenir cet ordre juridique
- **1997 – 2000 – enquête ENVFF** (enquête sur les violences faites aux femmes) : 1^{ère} grande enquête sur les statistiques des violences domestiques qui a abouti → faire prendre conscience d'un phénomène de violence qui passe inaperçu
- **Code pénal 1992** : érige en circonstances aggravantes que certaines infractions ont été commises dans le cadre d'une relation conjugale
- **Évolution du droit : relation conjugale** → concubinage → PAX
- **Années 2000** :

- Après l'ENVFF on prend des lois pour sanctionner les violences faites au sein des familles
- Influence du DUE/DI :
 - **Convention d'Istanbul de 2011 c/ les violences domestiques**
- **Lois :**
 - **Loi du 4 avril 2006**
 - **Loi du 9 juillet 2010 :**
 - crée le délit de harcèlement conjugal
 - + consacre l'infraction de violences psychologiques (**déjà retenu par la JP**)
 - **Loi du 30 juillet 2020 :** création de la sanction du suicide forcé
 - Hypothèse : harcèlement conjugal qui a conduit la victime à se suicider = harcèlement conjugal aggravé → suicide forcé
 - Quasiment 15 lois en tout sur le sujet

Conclusion : Proposition de loi du 17 octobre 2023 créant trois infractions d'homicide routiers (AN n° 1751).

Chapitre 2 – Les infractions sexuelles

- **Liberté d'entretenir des relations sexuelles avec la personne de choix**

- Affirmé par la Cour EDH qui le déduit de l'**autonomie personnelle qui est reconnue à chaque individu (article 8 CEDH)**
- Sauf exception, le juge de droit pénal ne doit pas intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles qui relève du domaine privé
- Mineur : on ne peut pas considérer en deçà d'un certain âge ait consenti à un acte sexuel avec un adulte.
- Infraction sexuelles :
 - (1) A distinguer du principe de liberté sexuelle pour chaque adulte ayant librement consenti
 - (2) Quand on est plus dans la liberté sexuelle consentie par des adultes librement consenti → intervention légitime du droit pénal

Section 1 – Les agressions sexuelles

- **Chapitre du Code pénal** : « Du viol, du viol incestueux et d'autres agressions sexuelles ».
- **Article 222-22 et suivants du Code pénal**
- **Article 222-22 du Code pénal** – définition du viol (version 2025) → prochaine en 2029:

« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.

Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

- **Loi du 6 novembre 2025 – dite « Loi modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles » :**
 - Article unique – **modifie l'article 222-22 du Code pénal + modification de l'article 222-23 du Code pénal (définition et incrimination du viol du viol)**
 - **Avant 2025** : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »
 - **Nouvelle loi – 2029** :

Introduction du consentement dans la définition - Alinéa 1 :
« Constitue une agression sexuelle **tout acte sexuel non consenti** commis sur la

personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.

Consentement - Alinéa 2 : Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime

Reprise de l'énumération du viol au travers du prisme du consentement - Alinéa 3 : Il n'y a **pas de consentement** si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».

- Le **consentement doit être formulé par une personne qui est en capacité de l'exprimer** → pas de pression, de coercition.
 - Cadre conjugal
 - Cadre professionnel
- **Lucidité** : La personne doit avoir pleine connaissance de ce à quoi elle consent et la personne avec qui elle le consent
- **Intégration du caractère préalable et révocable** : la personne doit avoir la possibilité de retirer son consentement

Devoir conjugal

- **Cour de cassation** :
 - **Suppression du devoir conjugal**
 - **Pendant longtemps** : puisque la personne était mariée elle devait TOUJOURS accepté la relation sexuelle

- **Doctrine** : « piège du consentement » → zone grises = je n'ai pas donné mais je n'ai pas affirmé que non
 - Zone grise : utilisée pour les travaux préparatoire

CM4 : 13/02

Sous - Section 1 – Le viol

- **Loi du 6 novembre 2025**

○ Viol - Définition : tout acte sexuel non consenti
--

- **Avant** : texte parlait d'atteinte sexuelle
 - Évolution maintenant : acte sexuel

- **Loi du 6 novembre 2025 – sur le viol :**

- Modification de **l'article 222-22 du Code pénal** : modifie l'ensemble de la lecture des autres articles.
- Modification de l'article sur l'incrimination du viol

- Agression sexuelle la plus grave → crime : 15 ans de prison

- **CEDH, 17 janvier 2012** : « le viol laisse à la victime des blessures psychologiques profondes et, dans certaines circonstances, le viol constitue une torture au sens de **l'article 3 CESDH** »

- Laisse un sentiment d'humiliation chez certaines personnes

- Condamnations : environ 1% des viols

- **Europe** : 100 000 viols enregistrés → 1/20 européenne a déjà été victime au moins une fois d'un viol

- **Histoire socio-culturelle du viol** – vision patriarcale des relations établies par le Code civil :
 - **Article 213 du Code civil** : La femme doit obéissance à son mari
 - **JP et doctrine** : en avait déduit un **devoir conjugal** → si on consent au mariage : on consentait à la communauté de vie
 - Si femme refusait un rapport : elle pouvait y être contrainte
 - **JP 2021** : l'épouse qui ne veut plus de relation sexuelle est une **faute** → divorce à ses torts exclusifs
- **Violence de genre** : domination et soumission
- **Arme de guerre** : dans les dommages collatéraux = viol → soldats dans les villages qui violent les femmes
 - **Viol comme arme de guerre** : crime international / crime contre l'humanité / génocide
 - Dépend du mode de réalisation : ordre stratégique

- **Viol - Définition** – **Article 222-23 du Code pénal** : « Tout **acte de pénétration sexuelle**, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte **bucco-génital ou bucco-anal** commis sur la **personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence**, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

- **Sanction du viol** – **Article 222-23 du Code pénal** : Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

- Doctrine : critique sur l'ampleur de la peine plafond de 15 ans compte tenu de la gravité du crime de viol

I) L'élément matériel du viol

- **Viol - Définition** – **Article 222-23 du Code pénal** : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

- Contrainte/violence/surprise : Quid du consentement ?

- Actes matériels visés :
 - Acte de pénétration sexuel
 - Acte bucco-génital
 - Acte bucco-anal

A) L'acte de pénétration sexuelle ou l'acte bucco génital

- **Définition du viol** : « acte de pénétration sexuelle » → **loi du 23 décembre 1980**
 - **Avant** : « relations sexuelles » → fermait le champ de l'incrimination
- **Doctrine** – **loi de 1980** : « *c'est moins le droit que nous avons voulu modifier qu'un esprit général* »
- **Acte de pénétration sexuelle** :

Personne vivante

- **Cadavre** - **article 225-17 du Code pénal** : infraction distincte & autonome
 - **Raisons** :
 - pas de violences psychologiques
 - infraction car on doit le respect au cadavre
 - Intention de la personne n'est pas la même
 - **Animal** – **Article 521-1 du Code pénal** : Infraction autonome de l'ordre des sévices sexuels sur animaux
 - **Depuis 2018 – Par la victime sur l'auteur** : sanctionner le fait par la victime de subir la fellation par l'auteur.
 - **Doctrine** : « pénétration sexuelle passive »
 - « De quelque nature qu'il soit » - moyen de pénétration sexuelle :
 - Par l'engin sexuel
 - Par tout objet
 - **Conception objective du viol** : pénétration par un sexe ou dans un sexe
 - **Doctrine – Interprétation subjective** : devrait suffire pour dire qu'il y a viol, la finalité du comportement sexuel de l'auteur
 - **Loi du 21 avril 2021** – élargissement du champ du délit d'agression sexuelle :
 - **Ajout** : « tout acte bucco-génital commis par l'auteur sur la victime mais aussi par la victime sur l'auteur »
- **Acte bucco-génital – définition** : acte qui met en contact la bouche de l'un des partenaire avec les organes génitaux
- **Cass., crim., 14 octobre 2020** :

■ a donné lieu au vote de la loi du 21 avril 2021

■ **Cour de cassation** : n'avait pas voulu retenir la qualification la plus grave de viol et l'avait qualifié d'agression sexuelle

■ Faits : acte de pénétration vaginale par la langue sur une fille de 13 ans par son beau père

■ Problème pour caractériser le viol : élément de pénétration non caractérisé

■ **Chambre de l'instruction** : « ne pouvait être démontré une pénétration sexuelle significative »

■ Évolution depuis la loi : l'espèce serait caractérisé de viol

- **Loi de 2021** : permet de mieux caractériser les cas d'inceste

- **Inceste - Définition** : toute agression sexuelle commise sur un mineur par un ascendant ou par toute autre personne qui a une autorité sur la victime au sein de la famille

- **Loi du 6 novembre 2025** : a ajouté l'acte bucco-anal

- **Acte bucco-anal - Définition** : tout acte entre la bouche et l'anus d'une personne

- **Doctrine** : Quid d'une réelle pénétration par l'anus ? h

Résumé :

- Viol peut être commis :

- Par un homme sur une femme
 - Par une femme sur un homme
 - Par une femme sur une femme
 - Par un homme sur un homme
- **Loi de 2018 + Loi de 2021 + Loi de 2025** : texte qui englobe plutôt tout ce qui est cas de viol

B) Les notions de violence, contrainte, menace ou surprise

- Ces notions sont maintenues dans les textes d'incriminations du viol. Cela malgré que les **débats parlementaires** proposaient de supprimer ces notions de violences, menaces ou surprise
- **Législateur** :
 - (1) introduit la notion de consentement dans les agressions sexuelles
 - (2) Pour le viol : a gardé les notions de violence/contrainte/surprise
- **Contrainte/menace/surprise – ancien texte** : il n'y a **pas de consentement si l'acte sexuel a été commis par violence/contrainte/surprise**
 - **Permet de conserver la JP antérieure**
- **Avant la loi de 2025 – reproche** : pas de référence explicite à la notion de consentement
 - **Doctrine** : le consentement était impliqué par les notions de violence/contrainte/surprise

- **Problème de cette définition** : l'absence de consentement chez la victime ne pouvait QUE résulter d'actes réalisés par l'auteur. *A-t-il utilisé la violence, les menaces ou la surprise ?*
- **Zone grise** : hypothèse dans laquelle la victime n'est pas consentante, mais compte tenu des événements elle n'a pas réagi (état de crainte ou état de sidération ou de soumission chimique)
- **Introduction du « consentement »** :
 - PAS DE CONSENTEMENT IMPLICITE : Lorsque la victime n'est pas en état de dire son consentement.
- Il y a viol lorsque l'acte sexuel a été commis avec violence/contrainte/surprise :
 - **Raison** : la violence/contrainte/surprise signifie qu'il n'y a pas de consentement → **critère exclusif du consentement**
 - **Nouveauté** : encore possible en dehors de ces cas que la victime n'a pas donné son consentement au sens de la loi de 2025
 - **Preuve** : En prouvant que la victime n'avait pas donné son consentement et souvent n'avait pas pu donner son consentement
- **Violence/contrainte/menace** : liées
 - **Violence** : physique ou morale
 - **Contrainte** : souvent une violence morale, peut être physique
 - **Menace** : conçue comme une contrainte morale
 - *Exemple : menacé de mort avec une arme → me contraint physiquement car j'ai tellement peur que je ne vais pas réagir*

1. Violences

- **Types de violences :**
 - Physique
 - Psychiques
- **Violences physiques :** Preuve facilitée d'où la demande d'un certificat médical (mais n'est pas une condition de refus d'une plainte).
- Peu importe la forme de la violence, la **seule chose à démontrer** est que l'acte réalisé est une violence pouvant être démontré de façon qu'elle a écarté le consentement de la victime.

2. Contraintes

- **Article 222-22-1 CP :** Contrainte physique ou morale
- **Contrainte physique :** Pression physique exercée sur la personne
 - **Exemple :** Attraper les poignets de la personne, l'enfermer...
- **Contrainte morale :** Résulte du cas d'espèce en cause
 - **Exemple :**
 - *Différence d'âge entre la victime et l'auteur*
 - *Autorité de droit (parents, tuteurs) ou de fait (dans la situation de fait, la personne avait de facto avait une autorité sur vous)*

3. Menaces

- **Menaces** : Tout comportement de nature à susciter la crainte chez la victime ou des proches.
- **A direction de qui ?** :
 - Contre la personne
 - Contre des proches : enfants, etc...
 - Contre les biens
- Sont les mêmes menaces que dans l'infraction dans la menace

4. Surprise

- **Surprises** : Surprendre le consentement de la victime.
 - ⇒ **Attention !** : Il ne s'agit pas de la surprise exprimée par la victime. On peut être surpris que dans l'acte sexuel il y a preuve du consentement.
- **Surprise** : Consentement qui n'est pas donné en connaissance de cause par une victime qui est trompée
 - **Cour de cassation, 23 janvier 2019** : « Il est constant que la notion juridique de surprise renvoie au moyen employé par l'auteur pour annihiler le consentement de la victime et non au sentiment que la victime a pu exprimer en présence d'un comportement inattendu ».
- **Exemple** :
 - *Profiter de l'état d'ivresse du fait de la victime endormie il y a acte sexuel par surprise si l'auteur profite de cet état pour réaliser l'acte*

- *Médecin profitant d'un examen médical*
- **Cour de cassation, Criminelle 7 mars 2007 :**
 - **Citation** : « était dans l'impossibilité physique et psychique de donner son consentement à des actes sexuels et de s'y opposer et lui a imposé des rapports sexuels non désirés par elle ; qu'il s'ensuit que Nazario X... a commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Laetitia Y... dont il savait, au moment des actes, qu'elle avait perdu son autonomie et sa conscience physique et mentale »
- **Cour de cassation, 23 janvier 2019 (supra):**
 - **Étape importante dans la définition de la surprise compte tenu dans le viol.**
 - **Faits** :
 - Ni l'auteur, ni la victime ne contestait les faits
 - S'agissait d'une rencontre faite sur les sites de rencontre
 - Auteur : utilisait un pseudonyme & se décrivait de façon avantageuse
 - Convient avec la jeune femme d'un rendez-vous
 - Jeune femme fragilisée du fait de sa solitude
 - Femme qui se livre à un jeu de BDSM -> rapport sexuel les yeux bandés

■ **Fin du rapport** -> Retire ses yeux bandés et voit un homme de 68 ans éteint + bedonnant => **SURPRISE**

- **Défense de l'auteur** : Le cérémonial a fait que la victime a été acceptée une certaine surprise. + La femme a été surprise mais avait accepté le contexte ?

- **Avocat de la victime** :

■ Pourrait revenir sur la définition de la victime

■ Individu en question était déjà connu des services de police pour 2 affaires similaires classés sans suite

- **Chambre d'instruction de la CA** : Avait infirmé l'ordonnance de renvoi rendu par le juge d'instruction sur le fondement que le juge d'instruction ne pouvait le renvoyer pour viol car la surprise *ne pouvait être caractérisé par l'étonnement ou la stupéfaction de la victime après avoir découvert la véritable identité de l'auteur.*
- **Cour de cassation** : « *La question porte donc d'une part sur la définition du consentement à l'acte sexuel et d'autre part sur la notion de surprise élément constitutif parmi d'autre prévu par la loi* ».
- **L'emploi d'un stratagème destiné** : « Attendu que *l'emploi d'un stratagème destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d'une personne* et obtenir d'elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise au sens du texte susvisé ; »
- **Cour de cassation** : L'abus d'un état de conscience altérée ou autre peut constituer un acte de contrainte ou de surprise. Il faudra démontrer que l'auteur a usé de cet état pour abuser de la victime.

- **Prise en compte de l'état de la victime :**
 - Victime hospitalisée, victimes vulnérables...
- **Débat sur le consentement :** Avec la notion de surprise on peut penser que la C.C prend déjà en compte la notion de consentement
- **Limite :** Jurisprudence peu établi sur la notion de surprise qui fluctuait
 - ⇒ **Notion de consentement permet de garantir la même prise en compte du consentement peu important les circonstances.**

C) Le débat sur l'introduction du consentement dans le texte de l'infraction

- **Plusieurs pays :** Ont introduit la notion de consentement dans l'incrimination de viol
- **Affaire des viols de Mazan :** A accéléré les débats.
 - Faits :
 - Était en cause Dominique Pellico & 51 co-accusés auxquels il a proposé de relaisser des actes sexuels avec sa femme sous soumission chimique
 - Les faits ont duré 10 ans.
 - Condamnation : 20 ans de réclusion criminelle pour Dominique

- On n'avait pas pris en compte que la femme devait verbalement consentir
- Convention européenne d'Istanbul de 2011, sur la prévention et la lutte à l'égard des femmes et des violences domestiques : Ratifié par la France
 - **Article 36** :
 - Demande aux Etats de sanctionner tout acte sexuel non consenti
 - **Consentement** : *Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.*
- **Gréviot** : Groupe d'expert chargé de savoir si les Etats signataires respectent vraiment la convention
 - **Rapport de 2019** : France n'avait pas introduit la notion de consentement dans la définition du viol ce qui portait atteinte à la bonne répression
- **Directive de 2024** : *Demande que le viol soit défini comme tout acte non consenti.*
- **3 sources internationales faisaient pressions** :
 - (1) Convention d'Istanbul
 - (2) Directive de 2024
 - (3) **CEDH** : 2 décisions condamnant la France
- **3 arrêts le 24 avril 2025 – CEDH** : contre la France pour violation des articles 3, 8 et 14 de la Convention

- **Cour** : « *les Etats ont l'obligation positive d'adopter des dispositions pénales incriminant et réprimant de manière effective de manière non consentie* »
- **CEDH, 4 sept 2025, contre la France** :
 - **Cour européenne** : une dissuasion effective contre un acte aussi grave que le viol mettant en jeu des valeurs essentielles appelle des dispositions pénales efficaces ». « **doivent être incriminés les actes sexuels non consentis** ».

⇒ La loi de 2025 répondait en partie à ses pressions.

CM5 : 19/02

- **Dupont-Moretti (ministre de la Justice de l'époque)**: Critiquait l'introduction de la notion de consentement car
 - « **C'est le comportement de la victime qui ferait le viol et non le comportement du violeur** » : Selon lui, cette nouveauté amènerait à se placer du point de vue de la victime pour déterminer si oui ou non elle a eu un comportement faisant office de consentement
 - **Risque de contractualisation des relations sexuelles**

II) L'élément intentionnel du viol

- **Article 121-3 CP** : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »
 - ⇒ Le viol constituant un crime doit nécessairement être intentionnel.

- **Élément intentionnel** : Conscience de l'auteur d'imposer à la victime l'acte sexuel. Il suffit que l'auteur ait conscience que la victime n'a pas consenti à l'acte, le viol étant une atteinte à la liberté sexuelle et à la liberté de disposer de son corps de la victime.
- **Preuve de l'intention :**
 - Peut se déduire des circonstances de l'acte : si l'on dispose d'actes suffisamment probants
- **Réforme de 2025 :**
 - **Avant 2025** : l'usage des moyens (menaces, violences, contraintes, surprise) montrent que l'auteur avait conscience que la victime n'était pas consentante
 - **Depuis loi 2025** : nécessaire de démontrer la présence d'un consentement
- **Avant 2025 – Doctrine** : Débat sur la notion de consentement lorsque la victime n'avait opposé aucune résistance.
 - ⇒ **Désormais, le fait que la victime n'oppose aucune résistance ne démontre pas l'absence d'intention de l'auteur.**

III) Cas particuliers

A) Le viol entre époux

- **Historiquement** : Pendant très longtemps, le droit n'a pas reconnu le viol entre époux car il était admis **qu'existait un devoir conjugal entre les époux**.
Devoir conjugal : Devoir d'avoir des relations sexuelles
 - ⇒ **Interprétation doctrinale & jurisprudentiel de l'article 204 du C.C obligeant à la communauté de vie.**
 - ⇒ **Interprétation de l'obligation légale de fidélité**
 - ⇒ Épouse était considéré avoir consenti de façon irréfutable à tout acte sexuel.
- **Seule limite jurisprudentielle** : lorsque l'acte sexuel avait lieu dans des situations particulières comme « n'étant pas normales » dans ce type de relation il pouvait avoir poursuite pénale pour atteinte à la pudeur.
- **1ère évolution – Chambre criminelle, 17 juillet 1984** : **Reconnaissance du viol entre époux en instance de divorce**
- **Arrêt de principe – Chambre criminelle, 5 septembre 1990** :
 - En dehors de toute procédure de divorce
 - **Portée** : **Le viol peut exister entre époux.**
- **Chambre criminelle, 11 juin 1992** :
 - Conformation de sa jurisprudence sur le viol entre époux
 - **Portée** : **Présomption simple de consentement de l'épouse**
- **CEDH, 22 novembre 1985** :
 - Confirme cette solution : « **La loi n'exclut pas le viol entre époux et qu'il n'existe qu'une présomption simple de consentement** »
- **Consécration légale - Loi du 4 avril 2006** : Consécration de la JP en introduisant **l'article 222-22** (ancien) :

« Le viol et les (...), quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. »

- Admission du viol quel que soit la relation auteur/victime
- Présomption simple de consentement

⇒ Consacre la JP telle qu'elle.

- **Loi du 9 juillet 2010 : Suppression de la présomption simple**

- **CEDH, 23 janvier 2025** (Arrêt important) :

- Faits :

- Divorce prononcé en 1^{ère} instance pour altération définitive du lien conjugal

- CA de Versailles : Divorce aux torts exclusifs de l'épouse pour manquement à son devoir conjugal pour avoir refusé toute relation sexuelle avec son époux pendant plusieurs années

- Rejet du pourvoi de la Cour de cassation

- Saisine de la CEDH pour contester le motif du divorce

- **Question de droit** : Le devoir conjugal peut-il justifier, lorsqu'il n'est pas exécuté, un divorce pour faute ?

- **Condamnation de la CEDH** : Devoir conjugal contraire à la liberté sexuelle et au droit à la vie privée
- **Portée** : « La notion de devoir conjugal dans le mariage en droit français viole l'article 8 de la Convention relative à la vie privée. »
- **Conséquences de cet arrêt** : 3 propositions de lois pour supprimer le devoir conjugal
 - 1) **Proposition de loi du 2 décembre 2025** -> Adopté par l'AN le 28 janvier 2026
 - 2) **Proposition de loi du 18 mars 2025**
 - 3) **Proposition de loi du 11 mars 2025**

⇒ *Problème => La loi n'a jamais prévu le devoir conjugal mais la loi peut-elle défaire ce qu'elle n'a jamais fait ?*

B) Le viol et la drogue

- La loi traite de **deux hypothèses** :
 - 1) Victime droguée par l'auteur du viol
 - 2) Auteur qui se drogue pour commettre l'infraction

1. Victime droguée par l'auteur

- Cas de figure : Consiste au cas où l'auteur drogue sa victime dans l'objectif de profiter de cet état pour commettre l'infraction sexuelle.
- **Loi du 3 août 2018** : A pris en considération la « drogue du violeur ».

- **Article 222-30-1** : Délit punissant ces faits de 5 ans d'emprisonnements & de 75 000 d'amendes dès **lors que la substance administrée est de nature à altérer le consentement de la victime ou le contrôle de ses actes**

⇒ **Délit spécifique d'administrer la substance distincte du viol**

- Sanction aggravée si commis sur un mineur de 15 ans ou personnes de particulières vulnérabilités
- **Circonstances aggravantes du viol** : 20 ans de réclusion criminelle si viol commis après administration d'une telle substance
- **Loi du 26 février 2025** : possibilité de rembourser pendant 3 ans les tests et analyse de substance altérant la conscience et le comportement.
- **Rapport de 2025 par Sandrine Rousseau** : 50 propositions pour mieux comprendre et réprimer la soumission chimique.

2. Auteur qui se drogue pour commettre l'infraction

- **Affaire Sarah Halimi** :
 - Auteur avait volontairement consommé des psychotropes (gaz hilarant) pour commettre les infractions.
 - **Cour de cassation** : pas de condamnation du fait d'altération d'état
 - ⇒ Besoin de légiférer
- **Loi du 24 janvier 2022** : Prévoit que l'auteur consommant volontairement des psychotropes pour commettre un viol commet un viol aggravé.

Disgression : Cas du Revenge Porn

- **Qualification juridique** : « Divulgateion d'image intime non consentie ».
 - Cette appellation est contestée car la notion de vengeance induit une réaction à quelque chose.
- **2 temps à l'infraction** :
 - (1) **1^{er} du temps du Revenge porn** : Obtenir des images intimes du partenaire avec son consentement et pour un usage personnel.
 - (2) **2nd temps** : Fait pour celui ayant reçu les photos de les rendre public afin de nuire à son partenaire
- **Doctrine** : « Peut se définir comme la pratique consistant à se venger de son ancienne compagne, d'elle ou lui, des contenus érotiques ou pornographiques. »
- **Cas de victime mineur** :
 - Plus de qualification de divulgation d'image intime non consenti
 - **Qualification juridique** : pédopornographie si l'auteur est majeur
- **Loi, « pour une République numérique, 2016** : Nouveau délit pour sanctionner ce type de comportement
 - **Article 226-2-1 CP** :

« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.

(Revenge Porn) Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. »

- **CC, QPC, 30 septembre 2021** : A jugé l'article conforme à la Constitution malgré les moyens soulevés tenant à son imprécision.

Conférence du 20/02/2026

Podcast – « Affiche ton EX » de Romain Weber et Constance Villanova (Journaliste)

Sources de l'inspiration du personnage d'Alma

- **Constance** : Se sont inspirés des « comptes fichas » apparus durant le confinement sur Télégramme. Sur ces canaux ils partageaient des photos de jeunes femmes.
 - **Association « stop ficha »** : A été créer pour venir en aide aux victimes durant le confinement. Partie d'enquête par elle et Romain ou ils ont rencontré des victimes, la police du numérique (Pharos), etc... Le but étant de partir du réel afin de créer leurs fictions.
 - **Permet d'anonymisé les victimes**
- **Romain Weber** :
 - **Confinement (Mars-avril 2020)** : Recrudescence des cas de Revenge porn bien que ça existe depuis 2008/2010

- « **L'homme le plus détesté d'internet** » : Homme aux USA qui postait des photos puis faisait payer les femmes pour les retirer.
- **Serait-ce une autre forme d'agression des femmes** ? Car on ne pouvait plus le faire dans la rue ?
- **Comment peut-on être aussi seul tout en étant agressé par des milliers de personnes ?**
- **Origine du personnage d'Alma** : Correspond au témoignage d'une jeune femme. Selon Romain, le fait de raconter une histoire permet de reprendre le contrôle dessus
- **Constance** : Particulièrement dur de récupérer une photo une fois diffusée sur internet car il y a des captures d'écrans, etc...
- **Rôle de Pharos** : S'occupe de toutes les violences en ligne, notamment pédocriminalité, pédopornographie et terrorisme.
 - **Manque de ressources physiques pour le cas de ces jeunes femmes victime de Revenge porn** (et en général)
 - **Impossible de récupérer toutes ces images**
- **Romain Weber** :
 - **Problème de Pharos** : Hiérarchisation des cas involontaires (pédocriminalité plus grave que le Revenge porn) par les forces de l'ordre. Le Revenge porn passe alors toujours à la fin de leurs préoccupations.
- **Constance** : Complexe de déposer plainte pour des cas de VVS du fait des pratiques des forces de l'ordre recevant lesdites plaintes.

2ème extrait – Déposition au tribunal

- **Constance** : Dans la vraie vie, les propos tenues par les policiers sont beaucoup plus graves avec une inversion de la culpabilité (*il ne fallait pas envoyé ça, pourquoi t'as fait ça...*) et une incompréhension de la nouvelle génération.
- **Romain Weber** : La jeune femme ayant déposé plainte à 16 ans a dû le faire 2 fois du fait de la violence des propos tenus. Une policière lui avait dit « est-ce que t'es vierge ? », une autre « ça retombe sur toutes les femmes, c'est un comportement de putes ».

⇒ Passage au commissariat est souvent un nouveau moment de violence pour les victimes ;

- **Romain Weber** : 2 types de réactions
 - (1) Génération jeune : C'est horrible ce qui arrive à ces femmes
 - (2) Génération ancienne : Mais pourquoi elles ont fait ça ?
- **Problématique du terme « Revenge porn »** : On imagine que la faute première vient de la victime, car la vengeance suppose la revanche d'un acte. Quels autres mots pourraient le remplacer ?

3ème extrait – Reconnaissance des faits

- **Romain Weber** : Par cette scène ils ont voulu raconter la défense fréquente des harceleurs et aux auteurs de tous types de VSS.
 - Persistance de l'idée « ce sont des crimes passionnels » : même l'avocat de la défense au cours de l'instance a repris cette idée.

CM6 : 26/02

C) Le viol sur une personne mineur : crime autonome de viol sur mineur (article 222-23-1 code pénal)

- Crime de viol traité distinctement par le **Code pénal** – **traitement autonome** : **loi du 21 avril 2021** → création d'une nouvelle infraction de viol

Article 222-23-1 alinéa 1 du Code pénal – modifié par la **loi de 2025** :

« Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal **commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans OU commis sur l'auteur par le mineur**, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. »

- **Viol – définition** : « toute acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. »

- Va plus loin que la définition du viol classique : victime qui est un mineur de 15 ans

- **Le texte n'exige pas pour caractériser le viol :**

- **qu'il ait été commis par contrainte/violence/surprise**

- **de se poser la question du consentement** → le juge n'a pas à rechercher s'il a été éventuellement accepté

⇒ la différence d'âge suffit à caractériser le viol

⇒ seule compte la différence d'âge

- **Justification de la loi** : dans certaines circonstances on considère désormais qu'il est **vain de s'interroger sur le consentement**
 - Ce n'est pas à une personne de décider → risque d'abus réel
- **CC, QPC, 21 juillet 2023** :
 - Le demandeur contestait la loi la jugeant :
 - (1) contraire au principe de légalité pénale
 - (2) contraire à la présomption d'innocence
 - (3) contraire au droit de la défense
 - **Requérant** : l'infraction créerait une présomption irréfragable de culpabilité
 - Selon le texte : suffisant de constater que mineur et majeure de +5 ans de différence = suffisant pour caractériser le viol
 - **CC** :
 - Déclare le texte conforme à la Constitution en précisant que **l'infraction ne repose pas sur une présomption d'absence de consentement de la victime**
 - Le texte n'a ni pour objet ni pour effet d'instaurer une présomption de culpabilité
 - Condition particulière du viol n'est pas le mode opératoire : le **viol repose sur la minorité de la victime**

- **Explication** : Le viol est inhérent aux circonstances qui tiennent à la différence d'âge entre majeur et mineur (au moins 5 ans)
- Idée : on imagine mal la pleine liberté d'action d'un mineur dans des circonstances comme celles-ci
- **CC** : il appartient aux autorités de poursuite de rapporter la preuve de tous les éléments de l'infraction MAIS y compris la preuve de l'intention

- **Doctrine – Yves Mayaud** : dans le viol sur mineur « *l'infraction ne s'arrête pas à une atteinte comptant parmi les plus graves, elle s'attaque à la minorité, elle s'infiltre dans la minorité et la faiblesse qui va avec signe d'une déviance caractérisée de la part de son auteur et d'une destruction irréparable pour la victime* ».

- **Doctrine** – avis non partagé par la prof – article de 2025 – revient sur les viols spécifiques aux mineurs :

Est créée une forme de viol dans laquelle le consentement est éludé. C'est étrange parce que l'on a, dans la continuité de la loi de 2021, une loi de 2025 qui met le consentement au cœur du viol.

On aurait dû appeler cette infraction différemment car la qualification se sert plus « à désigner un acte sexuel accompli en recourant à des moyens inacceptables ».

Les pédophiles n'hésiteront plus à user de la force de leur violences s'ils encourrent le même risque pénal à ne pas l'utiliser

- Il considère que, par ce texte, la qualification de viol a volé en éclat

- **Remarque 1** : délicat d'écrire que ne désigne plus un acte sexuel recourant à des moyens sexuels inacceptables → si relation normal pas besoin de recourir à des moyens
- **Remarque 2** – personnalisation de la peine en droit pénal : les juges apprécieront selon les circonstances la peine à appliquer → la peine pourra être plus lourde selon les circonstances de fait

Viol sur mineur en échange d'une rémunération

- **Article 222-23-1 alinéa 2 du Code pénal** :

« La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. »

- La condition tenant à la différence d'âge (5 ans) ne s'applique pas et le viol est caractérisé lorsque les actes sexuels sont commis en échange :

(1) d'une rémunération

(2) promesse de rémunération

(3) avantage fourni en nature

(4) promesse d'un tel avantage

- **Champ d'application** : qu'importe la différence d'âge mineur/majeur → établir une relation marchande dans ce cas s'apparente à la situation d'exploitation marchande d'un mineur

Viol incestueux

- **Article 222-23-2 du Code pénal** – saisi de manière autonome par le législateur – viol incestueux :

« Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur,

(1) **Hypothèse 1** : lorsque le majeur est un ascendant

(2) **Hypothèse 2** : ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

- **Hypothèse 2** : acte sexuel est commis par frère, sœur, oncle, tante, grand-oncle, grande tante, neveu, nièce conjoint (marié, paxé, concubin), lorsque la personne a sur cette victime une **autorité de droit et de fait**
- **Minorité** : toute personne qui n'a pas atteint les 18 ans (peut-être de quelques jours)
- Ne se pose pas la question du consentement → consentement éludé, n'intéresse ni le législateur ni le juge
- **Article 222-22-3** :

« Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

→ **Ce qui compte : autorité de droit ou de fait que le majeur a sur le mineur**

- **1ère remarque** : Minorité est entendu de la personne ayant moins de 18 ans
 - **2ème remarque** ; Pas de violence, menace, surprise ou contrainte nécessaire
 - **3ème remarque** : Consentement est écarté de la définition
 - **Élément de caractérisation** : Autorité de droit ou de fait sur le mineur
 - 1) **Ascendant** : Autorité naturelle non précisé par le texte
 - 2) **Frère, sœur, oncle/tante, grand-oncle/tante, neveu /nièce** : Autorité de droit ou de fait
 - 3) **Conjoint/concubin de 1° ou 2** : Autorité de droit ou de fait
- Lorsqu'il y a poursuite pour des faits de viol incestueux, le but est d'éviter que le mineur ait à se justifier quant aux circonstances du viol. La **relation d'autorité fait qu'il ne peut avoir un acte sexuel**.
- **Claude Lévi-Strauss - Les structures élémentaires de la parenté** : « l'interdit de l'inceste n'est pas une règle morale, n'est pas une règle biologique mais le **fondement même de la société** »
 - **2021 – mise en place de la CIIVISE** (commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) :

- Nombreuses auditions + milliers de témoignages de victime
- Rapport en 2023
- Prolongation de la mission jusqu'en octobre 2026 : notamment pour suivre l'application de ses 82 recommandations
- Insiste sur la **nécessité de création en urgence d'une ordonnance de protection de l'enfant**
- Proposition de loi déposée à l'AN le 29 janvier 2026 n°226 relative à l'intérêt des enfants : ordonnance qui prévoit une ordonnance de protection provisoire de l'enfant

Sous - Section 2 – Les agressions sexuelles autres que le viol (non définies par la loi, ne se définissent donc que par leur distinction avec le crime de viol)

- **Article 222-27 du Code pénal** : « Les **agressions sexuelles autres que le viol** sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
 - Les peines encourues sont bien moindres que le viol, et encore moins que le viol aggravé
- **Article 222-28 du Code pénal** – énumère les circonstances aggravantes (11) – modifié par la **loi de 2025** : si commis avec une de ces circonstances la peine = punie de **sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende** :

« L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° bis Lorsqu'elle est commise sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

- Mineur qui a assisté : témoins des faits mais n'a pas gêné l'auteur
- **Pas une question de moralité** : Ces autres agressions sexuelles portent également **atteinte à la liberté sexuelle de la victime**
- **La loi ne définit pas les agressions sexuelles** : elle précise seulement que **l'on ne peut les qualifier de viol**

I) **Élément matériel**

- Agression sexuelle – traditionnellement :
 - (1) exigeait un acte dirigé et accompli sur la victime
 - (2) + un contact physique entre l'auteur et la victime

⇒ Si pas de contact physique pouvait s'appliquer d'autres qualifications pénales telles que le harcèlement sexuel ou l'exhibition
- **Premier élément : Cass., crim., 23 mars 2022 – **obsolète** :**
 - **L'agression sexuelle suppose l'existence d'un acte corporel entre l'auteur et la victime**

- Faits : commis avant l'entrée en vigueur de la loi de 2021
- Depuis la loi de 2021 – Article 222-22-2 alinéa 1 du Code pénal : constitue également une agression sexuelle le fait d'imposer à une personne de procéder sur elle-même à une atteinte sexuelle.
 - Cette dernière pratique ayant été dénoncée par des professionnels du champ éducatif dans le domaine sanitaire, policier et judiciaire
- Depuis la loi de 2021 : On peut retenir depuis la loi qu'il y a agression sexuelle même sans contact physique → on peut contraindre la personne à faire sur elle-même (*exemple : menace armée*)
- JP de 2022 à la lumière de la loi de 2021 et du nouvel article sur les agressions sexuelles : obsolète (regarder la date de la commission des faits)
- Écarter l'exigence du contact physique
- Deuxième élément : Atteinte doit avoir une connotation sexuelle – autre que l'acte de pénétration sexuelle, acte bucco-génital / bucco-anal :
 - Attouchement sur le sexe de la victime
 - Embrasser la victime
 - Quid de la simple dimension sexuelle donnée aux actes par l'auteur peut-elle suffire ?

- **Faits** : Le fait pour l'auteur de caresser la main, le genoux et le mollet d'une mineur est une agression sexuelle dès lors que cela avait suffi à générer chez lui une semi-érection
- **Cour de cassation** : pas une simple exhibition sexuelle mais une agression sexuelle
- **Doctrine** : il est possible dès lors qu'il y ait une atteinte dite de nature sexuelle sans aucun contact avec les organes sexuels de la personne
- **Il suffit que les actes n'aient pas été consentis** au sens de l'article 222-22 du Code pénal
 - Si réalisés avec menace/violence/contrainte/surprise : absence de consentement
- **Cass., crim., 1993** :
 - Sanction de l'agression sexuelle sur une victime « réputée facile »
 - MAIS PREUVE : qu'opposée et non consentement à ces actes
 - **Cour de cassation** : a retenu l'agression sexuelle
- **Cass., crim., 25 janvier 2023 – obsolète** :
 - **Cour de cassation** : Il convenait de caractériser en quoi les atteintes sexuelles auraient été commises avec violence/contrainte/menace ou surprise. Faute d'apporter cette preuve, il n'est pas possible d'en déduire l'absence de consentement de la victime.

- **Loi de 2025** : plus possible si pas de contrainte/violence/surprise/menace, les juges devront s'interroger sur si la victime y avait consenti

II) L'élément intentionnel

- **Délit intentionnel** : l'auteur doit avoir agi en connaissance de cause → l'auteur doit avoir conscience qu'il réalise des actes de connotation sexuelle
- **Très souvent** : l'élément intentionnel est déduit de la matérialité des faits
- **Cass., crim.,** : La juridiction de jugement est tenue de contraster à la charge du prévenu l'existence d'un élément moral. Le caractère intentionnel ne peut pas résulter des faits personnels qui n'ont pas été commis.

III) L'agression sur mineur de moins de 15 ans

- **Circonstances aggravantes de l'infraction d'agression sexuelle** : 10ans d'emprisonnement & 150 000 euros d'amende.

Conclusion du Chapitre 2

Harcèlement

- Ajout - harcèlement :
 - harcèlement conjugal
 - harcèlement scolaire
 - harcèlement conjugal
- **harcèlement scolaire** : tant que l'on aura une institution scolaire aussi peureuse/frileuse cela ne servira à rien

- **harcèlement conjugal** – créé par une **loi de 2010** (en même temps que la violence psychologique) :
 - **Premier point** : les **deux infractions sont distinctes**
 - **Deuxième point** – **circonstance aggravante** : hypothèse dans laquelle le harcèlement a mené au suicide la victime → **suicide forcé**

Le contrôle coercitif

- **Proposition de loi – 3 décembre 2024** : vise à **incriminer le contrôle coercitif**

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Contrôle coercitif - définition : forme de violence psychologique |
|---|

- Périodes :
 - Sénat adopte le texte en avril 2025
 - instabilité politique
 - Actuellement : travaux repartent
- Volonté d'intégrer le contrôle coercitif dans la loi
- **Actuellement – 2 possibilités** - **Ministre de la justice** : Souhaite que le contrôle coercitif entre dans la loi:

(1) Texte du Sénat adopté en avril 2025 repris par l'AN qui l'accepte tel qu'il est

(2) La notion de contrôle coercitif serait rangée dans un projet de loi de 2025 déposé par Aurore Berger sur les violences faites aux femmes → on suppose que cela serait comme en Belgique une notion légale définie et non pas un délit

- **Définition** – proposée par la prof après un travail sur ce qu'est le contrôle coercitif dans les législations étrangères : Dans le cadre d'une relation conjugale actuelle ou passé, le contrôle coercitif est le schéma global de contrôle mis en place par l'un des auteurs sur l'autre. Il vise des actes réalisés au quotidien de nature et de gravité différente à obtenir la soumission de l'autre et visant à le priver de ces droits et libertés fondamentaux
- **CA de Poitiers, 5 arrêts** : consacrent la notion de contrôle coercitif → pour la 1^{ère} fois elle donne vie judiciaire et donc juridique à la notion en intégrant dans ses arrêts la notion de contrôle coercitif.
 - « Ces infractions ont été réalisés dans le cadre de contrôle coercitif »
- **Cour de cassation** - Collège thématique sur le contrôle coercitif : rapport avril 2026 qui font remonter les juridictions du fonds

Chapitre 3 - Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique de la personne

- Les **infractions intentionnelles** sont celles commises avec l'intention de commettre l'acte interdit par la loi
- **Doctrine** : La notion « d'atteinte involontaire » est ambiguë et aurait dû être remplacée par « atteintes non-intentionnelles ».
 - ⇒ La vraie distinction est intentionnelle / non-intentionnelle et non volontaire / involontaire.
- **Infraction non intentionnelle** : actes commis volontairement mais n'a pas eu la volonté de violer un acte

Section 1 - L'homicide involontaire

- **Définition – homicide involontaire** : fait de causer de manière non intentionnelle, c'est-à-dire sans l'avoir spécifiquement recherché, la mort d'autrui

- 2 parts :

(1) D'un côté punir une négligence fautive qui a eu des conséquences très graves

(2) Ne pas pénaliser de manière excessive le professionnel dont l'action ou l'inaction a concouru à la mort d'autrui

- **Problème** : Homicide qui n'est pas intentionnel mais qui résulte d'un acte volontaire

- **L'auteur a agi volontairement → il voulait faire l'acte → mais ne voulait pas les conséquences de son acte**

- **Article 121-3 code pénal - Principe** : Tout les crimes et délits sont intentionnels sauf pour les délits dans les cas où la loi pénale en dispose autrement :

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. (...) ».

- Différence de traitement entre personnes physiques et morales, il y a des **délits sont intentionnels qui sont commis en cas de négligence prévu par la loi**
 - Il peut y avoir délit non intentionnel lorsque la loi le prévoit
- **Article 221-6 du code pénal – définition de l'homicide involontaire :**

« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ».

- **Exemples :**
 - *Accidents du travail*
 - *Accidents dans le domaine sportif*
 - *Accident de la route*

■ *Domaine médical*

- Contentieux de masse :
 - Domaine de la circulation routière
 - Domaine du travail
- Il s'agit d'une mort involontaire → **notion de tentative incompatible**

I) La mort d'autrui

- « **La mort d'autrui** » :
 - 1) **Personne d'autrui** : Ne peut être l'auteur
 - 2) **Personne née & vivantes** :

Quid du fœtus mort-née du fait des blessures involontaires infligées aux femmes enceintes ?

- La **jurisprudence** refuse de reconnaître l'homicide involontaire car l'enfant à naître n'est pas une personne juridique.
- **Doctrine** : Si l'enfant meurt quelques secondes après sa naissance du fait de l'accident, il y a homicide involontaire.

⇒ La doctrine y pointe une absurdité car la qualification pénale dépend juste de point.

- **Cass., AP, 29 juin 2022** : cette situation relevait de textes particuliers sur l'embryon et le fœtus

- Il suffit que l'enfant soit né et qu'il respire quelques secondes, quand bien même il est encore attaché au cordon ombilical de sa mère
- [Affaire Pierre Palmade](#) :
 - Faits : a provoqué un accident de la circulation après avoir consommé des stupéfiants
 - [Parquet de Melun](#) : avait requis le renvoi en procès du comédien pour blessures et homicide involontaire considérant que l'accident avait provoqué la mort du fœtus de 6 mois suite aux blessures provoqués à la mère au moment de l'accident
 - **Avocat partie civile** : homicide volontaire à partir du moment où il y a un accouchement prématuré, le bébé était viable

Quid du cas où la victime est déjà décédée ?

- Pas d'homicide involontaire dès lors que la victime est déjà décédée (*exemple : automobiliste qui renverse une personne déjà renversée et morte*)

II) L'acte fautif

- Pas de précision du texte sur les moyens qui ont conduit à la mort d'autrui
- **Article 221-6** : La loi précise pas les moyens d'imprudence ou de négligence ayant conduit à la mort d'autrui. Il **peut s'agir de tout acte constitutif d'une faute**.
 - Faute de maladresse
 - Faute d'imprudence

- Faute de négligence
- Manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
- **Acte fautif** : Peut être retenu tout acte (dès lors que c'est une faute) qui a causé la mort d'autrui sans vouloir la donner
- **Exemple** : médecin qui opère une personne malade difficilement opérable dont le pronostic vital est engagé. Le médecin, au moment de l'opération a commis une faute → homicide involontaire

Graduation des fautes

- Selon que l'acte a provoqué directement la mort sans intention de la donner, peut être retenu à l'encontre de l'auteur :
 - (1) Une faute simple
 - (2) Une faute délibérée
- **Exemple** :
 - Médecin dit à une aide-soignante n'ayant pas le diplôme d'infirmière de réaliser des injonctions
 - Infirmière se trompe et provoque la mort du malade
 - Faute du médecin peut être caractérisé
- **Faute simple** : « On aurait pût faire attention »
- **Faute délibérée** : La personne avait conscience du risque mais a malgré tout agit.
 - **Exemple** : si on va au ski et qu'il y a des panneaux pour dire pas de hors-piste mais on y va → on est imprudent et délibérément imprudent.

○ Exemple :

- *on roule sur une route de campagne et on arrive à carrefour mais on n'a pas été prudent et on provoque un accident → faute d'imprudence simple et si mort d'autrui = homicide involontaire*
- *MAIS si brouillard et qu'on roule très vite → faut délibérée*

A) Faute simple

Utilité de la distinction

- **Article 121-3 code pénal** – deuxième partie : quand l'acte d'imprudence a causé **directement** la mort d'autrui, il suffit de démontrer la **faute simple** de l'auteur
 - **Hypothèse d'une causalité directe** : il suffit que soit démontré que l'acte d'imprudence constitue directement une faute simple
- *Est-ce qu'un citoyen lambda dans la même situation aurait fait pareil ?*
- **Faute simple** : correspond à une carence/défaillance de l'auteur
- Plusieurs fautes :
 - **Maladresse** : défaut d'habileté
 - **Imprudence** : défaut de prévision
 - **Inattention** : défaut de concentration
 - **Négligence** : défaut d'intérêt
- **Hypothèse 1 : ≠ Manquement à une obligation de prudence ou de sécurité** : qui résulte d'un texte → hypothèse particulière

- Obligation qui pesait sur l'auteur qui avait précisément pour but de prévenir d'éventuelles atteintes à l'intégrité de la personne

■ **Exemple** : employé qui décède sur un chantier à cause de pas assez de sécurités telle que lui impose le Code du travail

■ **Exemple** : enseignant qui emmènent sur une barque des enfants qui ne savent pas nager

- Il suffit de constater la violation de cette obligation

■ Exemple : violation d'un arrêté préfectoral

CM7 : 13/03

- Quelle est la nature de la faute que je dois prouver à l'encontre de l'auteur pour pouvoir engager sa responsabilité ?
 - Différence selon que la faute est directe ou si la faute n'est que la cause indirecte du décès de la victime
 - Faute à caractériser n'est pas la même
- **Hypothèse 2 : Lorsque l'acte d'imprudence n'est que la cause indirecte du décès**

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Cause indirecte : la faute de l'auteur a simplement contribué à la réalisation du dommage (décès de la victime) |
|--|

- **Engager la responsabilité de l'auteur : apporter la preuve**

(1) soit de la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité

(2) soit la preuve de la commission d'une faute caractérisée → faute d'un degré de gravité + important que la faute simple

- Changement :
 - **Faute de gravité supérieure** : violation manifestement délibérée d'une obligation ou de sécurité
 - **Faute simple**
- Violation manifestement délibérée : Vise l'hypothèse d'une violation consciente & aigue de l'obligation de prudence ou de sécurité
- Ambiguïté :
 - Faute simple/imprudence
 - Faute manifestement délibérée : j'ai voulu ce que j'ai fait
 - Entre 2 fautes : Faute avec une conscience aigüe de la violation de l'obligation de prudence → la violation est délibérée, je sais au moment où je commet les actes que je suis en train de violer une obligation de prudence
- **Faute manifestement délibérée - L'auteur a marqué une volonté certaine de violer une obligation particulière** → il est indifférent au résultat de son acte (personne dont on arriverait à prouver pendant le procès qu'il s'en fiche, qu'il est indifférent à l'obligation qui pèse sur lui de prudence)

- Imprudence consciente
- **Hypothèse fréquente – Droit du travail :**
 - ensemble de textes sur les obligations de sécurité et d'hygiène qui pèsent sur l'employeur
 - textes qui précisent les obligations d'hygiène et de sécurité qui pèsent sur l'employeur
 - Si l'employeur démarre un nouveau chantier : obligations de sécurité précises
 - Si l'employeur est débordé et n'y a pas veillé par exemple les obligations de sécurité sur l'échafaudage → manquement à son obligation → violation délibérée
- **Exemple** : *peut-être cette faute-là qui sera retenue pour l'incendie de Cran Montana*
- **Faute caractérisée** : grossière, inacceptable mais n'est pas une faute délibérée (≠ à la précédente)
 - **Doctrine** – distinction entre la première et la deuxième faute : « c'est une *défaillance inadmissible* »
 - C'est ma défaillance qui est inadmissible
 - Pour faire la distinction : *Qu'aurait fait une personne placée dans la même situation ? placement dans l'idée du bon citoyen*

- **Exemple – chasse :**

- *Le président d'une association de chasse qui organise une chasse sans respecter les consignes élémentaires*

- *On n'est pas sur une règle précise dans une situation donnée : il s'agit d'organiser une chasse, les chasses répondent aux obligations très précise compte tenu de la dangerosité MAIS pas UNE obligation*

- **Gravité de la faute peut tenir à sa quantité** : elle risque d'être révélée par plusieurs négligences ou plusieurs manquements.

- Cette faute-là est **caractérisée** (n'est plus une faute simple) en raison du nombre de négligence ou de manquement aux obligations de sécurité

- **Suite exemple chasse** : si une obligation nous a échappé ≠ si on a respecté aucune obligation qui nous incombait

- **Dans tous les cas la faute peut être :**

- (1) **Un acte positif** (*coup donné par maladresse*)

- (2) **Un acte médical** (*erreur médical, manipulation du fusil par un chasseur/militaire*)

- (3) **Une abstentions** (ne pas avoir pris les mesures de sécurité élémentaires) (*médecin qui ne donne pas à une infirmière les instructions suffisante pour suivre un malade*)

- **Idée : l'auteur était en réalité capable d'éviter le dommage**

- **Plus le lien de causalité est fort, moins la faute exigée est élaborée**
 - Faute simple + facile : car a causé directement le décès
 - Faute indirecte : est exigée une faute + difficile à trouver

Appréciation de la faute

- **Loi du 10 juillet 2000** : dissociation de la faute civile et de la faute pénale non-intentionnelle
- Une relaxe devant le juge pénal pour absence de faute pénale non-intentionnelle n'empêchera pas que pour la dimension civile soient alloués des D&I à la victime pour faute civile → pas de faute d'imprudence ou de négligence dans le cas d'espèce
- Faute pénale = + grave que la faute civile : alors que la faute pénale disparaît (pas caractérisée), on va néanmoins retenir la faute civile
- Si procès pénal et constitution de partie civile :
 - le juge pénal va devoir se prononcer sur la faute pénale
 - Puis éventuellement se prononcer sur l'octroi de D&I à la victime
- **Difficulté** : lorsque le juge octroi des D&I à la victime pour le dommage du fait de la faute civile de l'auteur → le juge s'appuie sur les éléments caractéristiques de l'infraction pénale
 - Plusieurs recours tenté : la JP persiste dans cette position
- **Faute pénale non intentionnelle** : fait l'objet par le juge d'une appréciation in abstracto
 - **Combinaison articles 121-3 et 221-6 du Code pénal**

■ Article 121-3 du Code pénal – Article général

- On va prendre la personne auteur et on va regarder si elle a accompli les diligences normales compte tenu de sa situation
- Raisonnement : toute personne placée dans cette situation normalement devrait avoir tel raisonnement

■ Article 221-6 du Code pénal - Délit spécifique de l'homicide involontaire

○ Doctrine :

- In concreto : on prend le profil de l'auteur, quelle est sa fonction, quels étaient les moyens dont ils disposaient
- In abstracto : quelqu'un placé dans la même circonstance

B) Faute délibérée

III) Requalification

- Qualification qui a été retenue peut évoluer au cours de la procédure
 - *Exemple : on peut ouvrir une procédure pour blessures involontaires, mais pendant la procédure la personne décède de ses blessures, le juge peut requalifier en homicide involontaire*

IV) Lien de causalité

- **Exemple - causalité indirecte :**
 - Lorsque la faute de l'auteur a concouru au dommage → la faute de l'auteur n'est pas le seul fait qui a concouru/provoqué le dommage subi par l'auteur
 - **Cas de causalité indirecte :** il peut y avoir plusieurs auteurs car la faute de l'auteur principal a seulement concouru à la réalisation du dommage, mais il peut arriver que la faute d'autres personnes aient contribué à la faute
 - **Exemple 1** - **Cass., crim., 1971** : *Un chef de chantier et un directeur de travaux avaient concurremment provoqué le dommage pour la victime en ne veillant pas à la sécurité d'un ascenseur*
 - **Exemple 2** - *Conducteur d'un scooter des mer qui a percuté un plaisancier provoquant son décès → responsabilité à la fois du conducteur du Scooter des mers mais aussi le loueur du scooter qui savait que le loueur conducteur n'avait pas le permis nécessaire et avait les moindres rudiment de la navigation*
- **Hypothèse où plusieurs personnes sont en cause et il est impossible d'identifier quelle est la portée de chacun des actes commis par l'ensemble de ces personnes**
 - **Cour de cassation** : comme en matière d'infraction volontaire, va atténuer le principe de la responsabilité pénale du fait personnel et **retient la responsabilité de tous les participants** qui ont créé par leur commune imprudence le risque grave et donc le dommage dont a été victime la personne.
 - **JP** : pas nécessaire de rechercher pour chaque personne si ce sont les faits commis par cette personne qui ont finalement causé le dommage

⇒ **on retient la faute d'imprudence commune et on ne cherche pas ce que chacun des actes commis par les auteurs à la victime**

■ **Exemple – Cour de cassation :**

- **Cour de cassation :** « *les auteurs ont participé ensemble à l'action dangereuse* »
- *2 fournisseurs d'héroïne à une personne qui va décéder d'une overdose*
- *Les considères coresponsables : n'est pas identifié celui qui a fourni la dose mortelle et ont contribué à la situation d'imprudence grave qui a causé le décès de la victime*

- | |
|---|
| • Loi du 10 juillet 2000 – article 121-3 du Code pénal ajout d'une distinction |
|---|

- | |
|--|
| ○ la distinction sur la causalité directe ou indirecte ne s'applique qu'aux personnes physiques |
|--|

- | |
|--|
| ○ Personne morale : faute simple suffit |
|--|

- **Origine de la distinction :** la **loi du 10 juillet 2000** a été débattue et voulue par les élus publics (maires) car ils considéraient que leur responsabilité pénale était trop facilement mise en cause alors qu'ils n'avaient pas forcément commis quelque chose de particulièrement grave

■ **Exemple :**

- *Sur un terrain de foot communal les cages étaient devenues instables et un jeune s'était pendu dessus et est mort → maire poursuivi pour homicide involontaire*
- *Maire : avant d'engager sa responsabilité, il voulait expliquer qu'il n'avait pas manqué de vigilance → faute simple*

V) Le rôle de la victime (faute et prédisposition)

- **Règle** : L'auteur du dommage ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime
 - *Vaut pour le domaine intentionnel et non intentionnel*
 - **Exemple** : *si un employeur a manqué à son obligation d'hygiène et de sécurité → il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du salarié*
- **Exception** : hypothèse où la faute de la victime serait la cause unique et exclusive de l'accident
 - MAIS signifie que on n'a pas retenu du faute à l'encontre de l'employeur
 - **Exemple** : *chantier avec un échafaudage, ensemble de sécurité qui pèse sur l'employeur pour s'assurer que l'échafaudage est construit d'une certaine manière et que l'ouvrier les respecte. L'employeur les respecte toutes et le salarié est attaché conformément aux règles MAIS il se détache tout seul → faute exclusive*
 - **Exemple – sécurité routière** : *piéton qui venait juste de sortir de son véhicule (n'est plus conducteur) qui a traversé*

brusquement la chaussée en dehors de tout passages protégé + voiture qui l'a percuté respectait la vitesse limitée

Quid des prédispositions de la victime ? causes de morbidité

- **Exemple** : victime meurt d'une crise cardiaque suite à la faute de l'auteur. MAIS montré que la victime souffrait d'une pathologie cardiaque particulière → peut-on tenir compte de la prédisposition de la victime ?
- **Cass., crim., 30 janvier 2007** : **l'imputabilité du dommage corporel doit être apprécié sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment du fait dommageable.**
 - **Suite exemple crise cardiaque** : il serait important de pouvoir démontrer que la victime, juste avant l'évènement dommageable était en train de faire une crise cardiaque, qu'elle était en train de mourir + faute de l'auteur et meurt → prédispositions avaient commencés → sinon on ne tient pas compte des prédispositions

VI) Les peines

- **Homicide involontaire** : 3 ans de prison + 45k euros d'amende
- **Violation manifestation d'une obligation particulière de prudence et de sécurité** : 5 ans de prison + 75k euros d'amende
- **Peine aggravées en cas d'homicide involontaire** :
 - Homicide volontaire a été provoqué par un conducteur en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants

Section 2 – Les autres atteintes involontaires à la personne

- **Article 121-3 du Code pénal** – pose les principes régissant la matière – Principes généraux du Code pénal
 - **Crime** : nécessairement intentionnel
 - **Délit** : nécessairement intentionnel sauf dispositions contraires → imprudences ou négligences
 - Reprend causalité directe ou indirecte
 - Reprend la nature de la faute requise
 - Articles :
 - Homicide involontaire : **article 121-6 du Code pénal**
 - Autre spécificités – hypothèses d'infraction non intentionnelles pour lesquelles sont exigées des fautes plus ou moins graves : autres articles du Code pénal
- ⇒ **Article 121-3 du Code pénal** n'est pas le texte d'incrimination sur lequel s'appuyer MAIS explique comment définir, interpréter et appliquer ces textes
- **Infractions sont classées en fonction de l'atteinte portée à la personne :**
 - **Appréciation de la gravité : selon le nombre d'ITT**
 - **Volontaire :**
 - **ITT : inférieure ou = à 8 jours → contravention SAUF si circonstance aggravante passe en délit**

- ITT : supérieure à 8j → délit

■ **Non intentionnelle :**

- Inférieure ou égale à 3 mois
- Supérieure à 3 mois

- ITT – expression qui ne correspond pas à la notion de travail et de totale :

■ mesure une incapacité partielle de la personne (pas totale)

■ Alors que l'incapacité ne mesure pas du tout la capacité de la personne à exercer une activité professionnelle (s'applique aussi aux enfants et aux gens sans emplois)

- Difficultés :

■ Sur l'appréciation de l'ITT

■ Entre ITT physique et psychologique : normalement on doit retenir les 2 dimensions mais complexe pour les médecins (*exemple : si gynécologue compliqué de savoir le psychologique*)

- **Article 222-19 du Code pénal – hypothèse des imprudences de + de 3 mois :**

« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, **une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.**

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »

- Article : joue comme un repère doctrinal
- On prend l'hypothèse d'une faute d'imprudence : l'apprécier selon les conditions posées à **l'article 121-3 du Code pénal** et si le préjudice est supérieure à 3 mois alors l'amende est de tant.
- **Article 222-20 du Code pénal – hypothèse de ces mêmes imprudences lorsque l'ITT est inférieure ou égale à 3 mois**

« Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, **une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.** »

- **Loi du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière :**
 - **Importance symbolique** : les associations qui défendaient cette loi ne voulaient plus que l'on parle d'accident de la route mais on n'était pas loin d'homicide. En parlant d'homicide routier on reste dans les infractions non-intentionnelles, symboliquement plus fort de parler « d'homicide routier »
 - Raison : on considère que dans certains cas le comportement du conducteur de la voiture de l'accident n'était pas loin d'un comportement visant à tuer

- Mené par l'association créée par Yannick Alléno au nom de son fils : comportement délibéré du conducteur de la voiture, qui compte tenu de la prise d'alcool et de stupéfiant + vitesse de la voiture
- ***Exemple d'homicide routier** : Conduite en grand excès de vitesse, alcool et stupéfiants*
- **4 nouveaux articles : 221-18 et suivants du Code pénal** → sanctionnent de manière spécifique le fait de provoquer la mort d'autrui ou une ITT de + de 3 mois sans intention de nuire ou de tuer dès lors que l'auteur a adopté un comportement délibérément risqué

■ **Comportement délibérément risqué - exemples :**

- Usage du téléphone en main
- Port d'écouteurs
- Refus d'obtempérer
- Rodéo urbains motorisés

→ circonstances aggravantes en cas d'accident de la circulation

→ + annulation du permis de conduire & interdiction de le repasser dans une période de 5 à 10 ans

Partie 2 – Les infractions contre les biens

- **Idée dominante** : fait de s'emparer du bien d'autrui de manière frauduleuse
- ***Exemple – création d'une incrimination pour conserver sa propriété et ses privilèges : vol de bois** (analysé par Karl Marx) – fin XIXème - changement de législation.*

- *Jusqu'à lors admis de ramasser le bois mort sur les propriétés → permettait de se chauffer gratuitement.*
- *MAIS loi qui décide désormais que tout personne qui ramasse du bois mort peut être accusé de vol.*
- Différentes manières de s'approprier le bien :
 - Dépend de la volonté de l'auteur
 - Dépend du bien concerné
- On peut être :
 - Violent
 - Subtile (Délinquance d'astuce)
- Peut être :
 - Simple
 - Sophistiqué
- **Furtum** : qualification globale qui punissait toute appropriation/usage d'une chose qui appartenait à autrui
 - **Divisé en 3 infractions – Code pénal révolutionnaire de 1791 :**
 - (1) Vol
 - (2) Escroquerie
 - (3) Abus de confiance

→ infractions de droit commun en matière d'atteinte aux biens

→ « **qualifications pénales exclusives** » infractions distinctes qui ne peuvent s'appliquer cumulativement → si j'ai retenu l'une, l'autre est incompatible

■ **Exemple** : *vol j'ai pris le bien moi-même à l'insu de la victime VS abus de confiance la victime a remis elle-même le bien*

Chapitre I – Le délit de vol

- **Victor Hugo, Les Misérables, 1862 (avec le personnage de Jean Valjean)** : veut dénoncer les inégalités sociales et les injustices de la justice pénales
- Affaire : Louise Ménard et le Juge Magnaud (« bon juge »)
- **1^{er} mars 1992 – Article 122-7 du Code pénal - établissement de l'état de nécessité** :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
- **Cour de cassation** : état de nécessité permet de sauvegarder un intérêt supérieur
- Incrimination du vol dans tous les Code pénaux
- Vol : infraction la plus fréquente et plus ancienne

- Toutes les sociétés ont contenu des disposition pour sanctionner le viol

- Raison : porte atteinte à la propriété d'autrui & nuit gravement à l'organisation sociale jugé comme particulièrement grave
- **Historiens** : étude des sensibilités dans les sociétés du vol depuis l'Ancien Régime
 - La manière dont est juridiquement traité le vol donne le rapport de la société à la propriété, l'économie et donc à la propriété.
 - *Exemple – vol de fruit sur un arbre : peine de mort*
- **Loi du 24 janvier 2022 – « petits vols »** :
 - chose valeur inférieure ou = à 300 euros peut être sanctionné par une amende forfaitaire, y compris en cas de récidive si indemnisé ou si la chose lui a été restituée
→ peut être minorée ou majorée
 - Amende forfaitaire éteint l'action publique
- **Code pénal** : environ 20 articles sur le vol

- **Article 311-1 du code pénal – définition du vol** : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ».

- **Article 311-3 du Code pénal – sanction du vol** : « Le vol est puni de **trois ans d'emprisonnement** et de **45 000 euros d'amende**. »

Section 1 – L'élément matériel

- La notion de la chose que l'on peut voler dépend de la notion même de soustraction
 - Délicat de séparer la notion de chose de la notion de soustraction
- **Doctrine** : Une chose que l'on peut voler est une chose que l'on peut soustraire au sens juridique du terme. Il faut d'abord dire ce qu'est la soustraction et voir ensuite les choses qui peuvent faire l'objet de cette soustraction entendue juridiquement

I) L'acte du voleur – La soustraction de la chose

- **Exemple** : on vend notre voiture et on a rdv avec une personne de confiance intéressée pour acheter la voiture. Il veut essayer la voiture → on donne les clés → part avec la voiture → s'agit-il d'un vol ? NON car on a nous-même remis les clés de la voiture à celui qui est parti avec.
- La notion de soustraction est au cœur de l'infraction de vol MAIS **pas de définition légale** → JP qui a construit la notion de « soustraction »

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Soustraction – Définition - JP : fait de s'approprier une chose au dépend de quelqu'un |
|---|

⇒ Dans l'idée de soustraction il y a l'idée de ravir le bien à quelqu'un

⇒ Elle caractérise le fait qu'on le fasse à l'insu du véritable propriétaire

A) La soustraction, appropriation matérielle

- Fait de prendre physiquement, matériellement la chose, fait de s'en emparer

- **Cour de cassation, Arrêt de principe « Beaudet », 18 novembre 1837 – définition d’appropriation matérielle/soustraction** : soustraire c’est prendre, enlever, ravir la chose

- On ira jusqu’à dire que soustraire c’est déplacer la chose → suppose un **acte positif de l’auteur**
- **Soustraction se fait à l’insu du propriétaire** : le propriétaire n’a jamais voulu se séparer de la chose
- A partir du moment où la **victime**, peu importa la raison, peu importe les circonstances, peu importe les modalités, où **elle a remis le bien elle-même** cela ne peut plus être qualifié de vol
- **Interprétation jurisprudentielle – évolution** :
 - **JP – vol temporaire** : a considéré qu’on pouvait **admettre le vol temporaire**
 - L’auteur a soustrait la vol d’autrui, il s’en empare à l’insu du propriétaire MAIS remettre la chose à sa place
 - **Exemple 1** : *personne qui vole une voiture, fait ce qu’elle a à faire avec et la ramène là où elle l’a volé → il se peut que le proprio ne se soit même pas rendu compte que sa voiture ait été volée*
 - **Exemple 2** : *hypothèse d’un salarié en conflit avec son employeur et il y a procès devant les prud’hommes. Le salarié décide un jour où le patron n’est pas là, de se saisir de papiers confidentiels, de les photocopier et de s’en servir comme preuve dans le procès*
- Opposition Social VS pénal :

- Social : salarié a le droit de se défendre et d'apporter toutes les preuves nécessaires
- Pénal : c'est approprié de manière temporaire mais appartenant à l'employeur à son insu et a commis un vol le temps de la photocopie
- **JP pénale – admission du vol d'usage** : soustraire temporairement la chose d'autrui comme si c'était la notre puis la restituer

■ **Cass., crim., 8 janvier 1979, « Logabax » :**

- il y a vol mais qu'elle a ensuite développé la notion de fait justificatif tiré des droits de la défense
- **Pénal** : la soustraction temporaire, comme une soustraction définitive est un vol
- **Droit social** : si le salarié a agi dans le cadre des droits de la défense et que s'il est démontré que le document volé était nécessaire à la défense, il n'y a pas de fait justificatif de vol

CM8 : 20/03

B) La soustraction, appropriation juridique

- La soustraction juridique suppose de s'intéresser à l'intention de l'auteur
- Hypothèse - **Soustraction** : l'auteur se comporte comme le propriétaire de la chose alors même qu'il sait que la propriété de la chose ne lui a pas été transmise, il n'a reçu que la possession

⇒ **Pas de soustraction frauduleuse de la chose**

- **Pas très loin de l'abus de confiance** : quelqu'un nous remet une chose en toute confiance et on s'approprie la chose alors même qu'elle nous a été transmise à titre précaire, sans nous transférer la propriété
- Cass., crim., 28 juin 2017 (arrêt de principe alors qu'il n'a pas été publié) :
 - **Faits** :
 - un client chez un commerçant lui remet un chèque et par maladresse il lui remet 2 chèques
 - Aucune intention du client de remettre un chèque en blanc
 - Commerçant remplit lui-même le chèque, imite la signature et le dépose
 - **Cour de cassation** : il y a **vol**
 - **Soustraction juridique** : il se comporte comme le proprio → le remplit, le signe, le dépose à la banque → alors qu'il sait qu'il ne l'est pas
 - **Cour de cassation** : « La détention purement matérielle de la chose sans remise de la possession n'est pas exclusive d'une appropriation frauduleuse caractéristique du vol »
- Exemple : Essayer une veste dans une boutique et on part avec et part avec le blouson

- L'abus de confiance peut englober des faits qui entrent dans le cadre du vol en JP
- **Hypothèse de la soustraction juridique - « Sujet passif »** : La soustraction juridique peut jouer lorsque le remettant est considéré comme un « sujet passif »
 - « **Sujet passif** » : enfant, personne ivre, personne ne disposant pas de son libre arbitre (démence, ivresse, ...)

II) L'objet volé

- **Article 311-1 du Code pénal** : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. »
- **Conditions du vol :**
 - (1) Vol porte sur une chose
 - (2) Chose qui appartient à autrui

A) La notion de chose

- **Chose – au sens du délit de vol** : nécessairement une chose susceptible d'appropriation → une chose que l'auteur va pouvoir soustraire
- Auteur peut le soustraire :
 - Peu physiquement la prendre
 - Quelque chose que l'auteur peut s'approprier → « susceptible d'appropriation » au sens matériel et au sens juridique
- **Quid des cryptomonnaies ?** je peux m'approprier des cryptomonnaie alors que je sais qu'elle ne m'appartiennent pas MAIS pas d'appropriation physique

→ Notion d'appropriation = large

- « **Chose** » - **Jurisprudence** : chose susceptible d'appropriation au sens matériel et juridique
 - **Meuble corporel** : déplacer, transporter
 - *Exemple : voiture, etc...*
- **Valeur de la chose indifférente** : Peut-être une chose qui n'a pas de valeur patrimoniale (valeur affective)
 - Pourquoi le procureur pourrait hésiter à poursuivre le vol d'un bien affectif ?
 - Pas de préjudice patrimonial important
 - Intérêt des poursuites à questionner au regard de l'intérêt général

Quid de la chose incorporelle ?

- **Chose peut-elle être incorporelle ? – Électricité**
 - **Début du XXème siècle** : l'électricité peut-elle faire l'objet d'un vol ?
 - **Doctrine** : électricité est incorporelle et ne peut faire l'objet d'un vol
 - **Doctrine 2** : le texte pénal (« soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ») tel que rédigé ne s'opposait pas au vol d'électricité dans l'interprétation du texte
 - **Cass., crim., 3 août 1992 (principe)** : consécration du vol d'électricité au motif que l'électricité est une richesse que l'on peut mesurer, et qu'elle passe de la possession du fournisseur au client physiquement.

- **Article 311-2 du Code pénal** : « La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est **assimilée au vol**. »

→ Permet de sanctionner le vol du gaz et de l'électricité

- Vol réalisé « au préjudice d'autrui » : la notion d'énergie est large donc permet d'éviter les abus

- **Chose peut-elle être incorporelle - Quid du vol d'information ?**

- **JP** : a reconnu la possibilité d'un **vol d'information par le vol d'usage**

■ **Difficulté - rappel** : *salarié pouvait avoir soustrait un document qui appartenait à autrui, prend le doc confidentiel, le photocopie et le repose pour s'en servir comme preuve*

- **Jurisprudence** : il y a une appropriation temporaire du document. La JP se basait sur un vol du support physique d'information mais pas sur l'information même

■ **Doctrine** : il était impossible de reconnaître le vol d'information. Le vol suppose que le patrimoine de la victime se vide de ce qui a été volé. *Or l'information, est restée dans le patrimoine de la victime*

■ **Autre doctrine** : il fallait raisonner avec une atteinte à la propriété intellectuelle

- **Cour de cassation, 38 juin 2017 – 1^{ère} reconnaissance** : **vol par appropriation frauduleuse d'informations personnelles** quel que soit le mode d'appropriation de l'information

⇒ La Cour de cassation ne passe plus par le support physique de l'information

- **Information personnelle** :
 - l'information doit avoir une **dimension personnelle**
 - *Exemple information dans une journal*
 - L'information a fait **l'objet d'une appropriation par tout moyen**
- **Tout ce qui est incorporel peut désormais faire l'objet d'appropriation**
 - Exemple - **Article 323-3 du Code pénal** : *extraction frauduleuse des données*

Qui des immeubles ?

- **Historiquement – refus** :
 - Aspect physique de l'immeuble : Définition étroite de la soustraction (soustraction matérielle de la chose) → on ne pouvait pas se saisir physiquement de l'immeuble, déplacer l'immeuble
 - Transmission d'immeubles fait l'objet de règles
- **Exception – immeuble par destination** :
 - **Définition** : par nature est un meuble, mais parce que rattaché à l'immeuble → devenu immeuble par destination
 - *Exemples : statuts cimentées dans une niche*
- **Régime actuel** :
 - L'immeuble ne peut faire l'objet d'un vol

- Les titres de propriété d'un immeuble peuvent être volés

⇒ Vaut pour l'abus de confiance et l'escroquerie

B) La chose d'autrui

- La chose volée doit être nécessairement celle d'autrui. On ne peut voler que ce qui ne nous appartient pas

- **Article 716 CC :**

« La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. »

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. »

- **Découverte d'un trésor sur son terrain** : trésor appartient à celui qui le découvre
- **Découverte d'un trésor sur le terrain d'autrui** : on ne peut se l'approprier sous cas de vol
- **Salarié qui fait une invention dans le cadre de son travail** : si le salarié démissionne puis décide d'exploiter seul l'invention → non car appartient par l'employeur, invention faite en mission avec les moyens de l'employeur
- **Dépôt d'un gage** : si l'on reprend la chose à l'insu, c'est un vol

- **Locataire qui refuse de payer les loyers** : on ne peut déménager son mobilier sous peine de vol
- **Copies d'examen** : appartient à l'administration, à l'université

Quid des choses sans maitre ? Res nullius

- **Ne peuvent faire l'objet d'un vol** → on peut voler que ce qui appartient à autrui
- *Exemples : air, mer, animaux abandonnés, pêche dans une rivière etc...*
 - Si pêche dans un étang sur une propriété privée : NON
 - Sable sur la plage : NON appartient à la réserve domaniale

Quid des choses abandonnées ? Res derelictae

- **Exemples :**
 - Ferraille abandonnée par le proprio dans une usine désaffectée → une personne pouvait se servir dans la ferraille sans que cela ne soit un vol
 - Déchet jeté dans une poubelle (*quid du bijoux de famille jeté dans la poubelle et récupérer par quelqu'un d'autre ?*)
- Concession dans un cimetière ou personne enterrées dans une fausse commune : n'ont pas été abandonnés. Les fossoyeurs ne peuvent donc accaparer les bijoux en considérant qu'ils ont été abandonnés
- **Chose perdue ≠ chose abandonnée** : si l'on s'accapare la chose perdue cela constitue un vol

Section 2 – L'élément intentionnel

- **Article 121-3 alinéas 1 et 2 du Code pénal :**

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. »

- **Article 311-1 du Code pénal :** « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. »
- **Intention frauduleuse – définition :** intention de s'approprier une chose **dont on sait** qu'elle appartient à autrui

⇒ Preuve de l'intention frauduleuse peut être complexe à prouver

I) Dol général

- **Dol général :** conscience que l'on est en train de s'approprier la chose d'autrui
- **1ère condition - Conscience que la chose appartient à autrui** : en toute bonne foi on peut croire que la chose nous appartient → pas de vol
- **2ème condition – A l'insu du propriétaire** : conscience que l'on s'approprie la chose à l'insu du propriétaire de la chose

- **Illustration :**

■ *Ouvrier travaillant dans une usine avec des chutes de câbles électriques (inutilisables). Ouvrier a pris une chute, car c'était l'usage dans l'entreprise*

■ *Un nouveau est arrivé et a agi contre lui le considérant comme un voleur*

⇒ *Relaxe car croyance légitime qu'il pouvait prendre les câbles électriques*

II) Dol spécial

- **Dol spécial – Définition** : **Volonté d'appropriation** → démontrer qu'il y a une volonté d'appropriation

- Cette qualification peut être complexe à démontrer

- **Problème – Grande surface** : si on fait les courses dans une grande surface puis on les met dans le sac

- Y-a-t-il dol spécial ?

- **JP** : admission des 2 hypothèses, il peut y avoir vol ou non

- 1) Peut y avoir vol si l'on n'a pas l'intention de passer par les caisses

- 2) Peut y avoir vol si l'on passe les caisses

⇒ Tout dépend des faits d'espèces

- **Règle qui prévaut en droit pénal** : les mobiles sont indifférents (vengeance, justice, etc...)

- **Exception – cas de plaisanteries** :

- Illustration : si l'on conserve l'ordinateur d'un ami le temps qu'il aille aux toilettes et qu'on démontre la plaisanterie ce n'est pas vol
- **Contentieux social** : Cas du salarié soustrayant des documents de l'employeur (à l'insu de l'employeur) mais de manière temporaire. Il photocopie le document puis le repose dans le bureau d' l'employeur pour utiliser le doc dans le cadre d'un contentieux qui l'oppose à son employeur dans le contexte des juridictions prud'homales
 - **Ancienne JP pénale** : considère que vol d'usage
 - **Cass., soc, 2 déc., 1998** : le salarié peut produire en justice pour assurer sa défense dans un litige qui l'oppose à son employeur des documents dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions
 - **Cass., crim 11 mai 2004 (2 décisions) – revirement de JP (arrêts de principe)** :
 - Admission que la soustraction d'un document de l'entreprise par le salarié afin d'exercer son droit de défense dans un procès l'opposant à l'employeur ne constitue plus un vol
 - **Cass., soc., 30 juin 2004** :
 - **Chambre sociale** : prend acte du revirement de JP de la chambre criminelle et précise sa JP
 - **Attendu de principe** : « Attendu qu'un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions »
 - **Fait justificatif de l'infraction** : en dépit des éléments constitutifs de l'infraction, le vol n'est pas caractérisé (*exemple : légitime défense*)

- Comment se fait-il que **la jurisprudence** ait pu créer un fait justificatif en dépit du **principe de légalité pénale**
 - Le principe de la légalité pénale est destiné à protéger les droits de la défense contre des atteintes arbitraires. O. considère que **le principe s'applique lorsqu'on peut craindre une atteinte aux droits de la défense.**
 - **Disposition in favorem** : la disposition favorable au prévenu échappe au principe de légalité pénale
- **CEDH, Condamnation de la France, 2025** : loi interprétative sur le viol qui doit s'appliquer directement

Section 3 – La répression du vol

I) La peine - La prescription

- **3 ans de prison & 45 000 euros** d'amende avec d'éventuelles peines complémentaires
- **Peines complémentaires** : possible
 - Exemple : stage de citoyenneté
- **Peines accessoires** :
 - *Exemples : Interdiction de diriger un établissement de crédit*
- **Personne morale** : quintuple montant de l'amende encourue par la personne physique
- **Cas d'aggravation** :

- Vol en bande organisée
- Violences ayant entraînés la mort + vol
- Actes de torture et barbaries + vol
- ...
- **Amende forfaitaire délictuelle (2016)** : pour des vols simples, permet de désencombrer les juridictions pénales
- **Action civile** : appartient à celui qui subit le préjudice qui n'est pas forcément le propriétaire du bien (*exemple : vol d'une somme d'argent que la victime devait rendre au proprio*)

CM9 : 27/03

- **6 ans pour les délits** : cours à partir de la consommation de l'infraction
 - **Vol** : au moment de la soustraction (acte matériel + intention frauduleuse)
 - **Cas des faits successifs** – **JP** : prendre le dernier acte réalisé dans la succession de ceux qui ont été réalisés → retarde le point de départ

II) **L'immunité familiale** (art. 311-12 du code pénal)

- **Origine – droit romain** : au sein d'une même famille il ne pouvait y avoir vol
 - **Idée** : faire prévaloir la paix des familles
- **Article 311-12 Code pénal** :

« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son **ascendant** ou de son **descendant** ;

2° Au préjudice de son **conjoint**, sauf lorsque les époux sont **séparés de corps** ou autorisés à résider séparément.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Lorsque le **vol** porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des *documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication* ;

b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. »

- **1°** : pas de vol envers ascendants/descendants → parents et enfants
- **2°** : pas de vol envers conjoint → sauf si séparation
- **Exceptions** – le vol s'applique :

(1) Cas où le **vol** porte sur des objets/documents indispensables à la vie quotidienne de la victime : quand même vol même si cercle familial

- **Exemples** : *documents d'identité, titres de séjours pour un étranger, moyen de paiement ou de télécommunication*
- **Loi du 4 avril 2006** : introduite pour protéger le **conjoint victime de violences conjugales**
- **2 lois (loi de 2006 et loi de 2020 pour les télécommunications)** : protéger celui qui, dans le couple, fait l'objet d'un chantage de la part du conjoint violent → on peut retenir le vol pour le protéger

■ **Exemple** : *si le conjoint vole notre titre séjour, moyen de paiement, moyen de télécommunication en nous faisant du*

chantage → vol → priver la victime de ces documents est une manière de forcer à rester

- **Motivation** : contexte des violences conjugales
- **Quid de l'application de la loi en dehors des violences conjugales ?**
 - **OUI** ! texte ne prévoit pas le fait que cela s'applique seulement à des violences conjugales
 - Champ d'application : « objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime »

→ pas de mention aux violences conjugales
 - Exemple : petit fils qui vole sa grand-mère

(2) Lorsque l'auteur du vol est investi d'un mandat de protection à l'égard de la victime

- **Mandat de protection** : un membre de la famille est tuteur/curateur de la victime

III) La légitimation du vol par la liberté d'expression tirée de l'article 10 de la CEDH (décrochage et vol du portrait du Président de la République dans les mairies).

- Cass., crim., 22 septembre 2021 – décrochage et vol du portrait du PDR dans les mairies :

- **Idée des auteurs** : montrer leur désaccord avec le pouvoir en place
- **Moyen des auteurs** : état de nécessité tiré de la nécessité de l'action destinée à prévenir le danger climatique
- **Cour de cassation** : refus de retenir l'état de nécessité
- **Cour de cassation** : MAIS censure la CA qui avait retenu le vol à l'égard des protagonistes au motif que les juges auraient dû rechercher si la répression de ces **comportements n'avait pas porté une atteinte excessive à une liberté garantie par la CEDH → liberté d'expression (article 10 CEDH)**
- Explication :
 - 1) Vol
 - 2) MAIS libre expression politique
- **Cour de cassation** : CA aurait dû exercer un contrôle de proportionnalité entre :
 - 1) Ce que représente la liberté d'expression au sens de la CEDH
 - 2) Portrait du PDR
 - Est-ce proportionné de décrocher le portrait pour faire valoir ce que l'on a voulu faire manifester ?
- **Cour de cassation – arrêt du même jour** :
 - **Ce moyen DOIT AVOIR ÉTÉ PRÉSENTÉ DEVANT LES JURIDICTIONS DU FONDS**
- **Critiques de la décision - Doctrine** : « Notre système répressif a renoncé au principe de la légalité pénale pour s'abandonner à un contrôle de

conventionnalité » (référence à **l'article 10 CEDH** qui prévaut sur la loi pénale et sur le principe de la légalité

- **Cass., crim., 18 mai 2022** – réitère sa décision :
 - En l'espèce : **condamne car pas de proportionnalité**
- **Cass., crim., 29 mars 2023** – réitère sa décision :
 - **Pas de condamnation pour vol** (auteurs dénoncent l'inaction climatique)
- **Juges** : prendre en compte la proportionnalité de la condamnation de l'auteur par rapport aux faits

Chapitre 2 – Le délit d'abus de confiance

- **Article 314-1 du Code pénal - Modification du texte par le Code pénal de 1992:**

« L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner , au préjudice d'autrui, <i>des fonds, des valeurs ou un bien quelconque</i> qui lui ont été remis et qu'elle a <u>acceptés à charge de les rendre</u> , de les <u>représenter</u> ou d'en faire un <u>usage déterminé</u> ».
--

- « **Personne** » : **pas une infraction attitrée** → **infraction générale**
 - Infraction non attitrée : pas besoin d'avoir une qualification particulière
- « **Personne** » : **physique ou morale**
- **Acte matériel de détournement** : semble être le cœur de l'infraction

- « **Préjudice d'autrui** » : l'acte de détournement doit avoir causé un **préjudice** (élément constitutif de l'infraction)
- « **Des fonds, des valeurs ou un bien quelconque** » : infraction très large → explique sa fréquence
- « **Qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés** » : il y a une **remise + acceptation**
- « **à charge de les rendre, les représenter ou d'en faire un usage déterminé** » : **acceptation des conditions qui affectent la remise**
 - *Exemple : Monsieur A remet à Monsieur B un bien quelconque, assorti d'une condition d'en faire un usage déterminé. Monsieur B va détourner le bien remis causant un préjudice à autrui*
- **Résumé** : **détournement par l'auteur d'un bien qui lui a été remis à titre précaire**
 - **A titre précaire** : bien a été remis à la condition de respecter la condition qui suit (le rendre, le représenter, ou en faire un usage déterminé)
- **Délit fréquent en Droit pénal des affaires** : utile pour les détournements de fonds
 - **Exemple** :
 - une association reçoit des fonds par des dons qui lui sont faits.

- Cette association a un directeur qui va disposer des fonds (engager, dépenser, payer avec la carte bleue, virement, chèque)
 - Fonds ont été remis au directeur de l'association pour que le dirigeant en use au nom de l'association, un usage conforme.
 - Si le directeur de l'association utilise ces fonds pour payer ses besoins personnels (*vacances, essence, etc...*) → il détourne les fonds de l'association en en faisant un usage non conforme par rapport au moment où l'argent a été remis
- Délit d'abus de confiance = proche de certains délits spécifiques
 - Délit de banque route : ne s'applique qu'aux sociétés, par détournement d'actifs

Section 1 – Les conditions préalables

- **La victime a préalablement remis le bien à l'auteur et l'a accepté par une affectation convenue**
 - **Condition** : rendre, représenter, usage déterminé
- **Pas d'abus de confiance si pas de remise préalable**
 - Abus de confiance ≠ vol
 - Abus de confiance ≠ escroquerie

I) L'objet de la remise

- Remise porte sur : « fonds, valeurs, bien quelconques »
- **Fonds : Tout ce qui a trait au paiement (chèque, virement, ...)**
- **Valeur : équivalent d'un bien en argent**
 - On parle du bien MAIS d'un **bien qui a une valeur particulière**
 - *Exemples : tableaux, bijoux, valeurs boursières → qui ont une importance particulière*
- **Biens quelconques : toute chose qui a une valeur et qui est susceptible d'appropriation** (distinction bien VS chose)
 - **Cass., crim., 1996 + confirmation Cass., crim., 14 novembre 2000 - inclusion des biens incorporels**
 - Faits :
 - Cliente qui faisait des achats sur internet et donne son numéro de CB → bien qui a une valeur patrimoniale
 - Prévient qu'elle annule MAIS la société valide l'achat
 - Avait retiré dans les conditions légales qu'elle refusait son achat donc détournement
 - **Cour de cassation** : la société a détourné le numéro de CB donné par la cliente
 - **Si usage convenu = pas respecté : entre dans le champ de l'abus de confiance**

La remise préalable au détournement peut-elle porter sur une clientèle, et plus globalement sur une information ?

- **Cour de cassation – JP antérieure :**
 - Il faut passer par un support physique pour que le détournement d'information soit caractérisé
- **Cass., crim., 22 mars 2017 :**
 - Les informations relatives à une clientèle constituent à elles seules un bien susceptible d'être détourné
 - Il n'est plus nécessaire que ces informations soient contenues dans un support physique
 - *Exemple : pas nécessaire que cela soit un fichier que l'on se soit approprié en le mettant sur un support physique*

⇒ **Suit le mouvement de la dématérialisation des biens**

L'abus de confiance peut-il porter sur un immeuble ?

- **JP antérieure :**
 - Excluait les immeubles du champ d'application du délit d'abus de confiance
 - Raison : dans l'abus de confiance il faut une remise préalable du bien
→ on ne concevait pas la remise au sens du délit pénal

- **Nouveau Code pénal de 1992** – Introduction de la notion de bien quelconque :
 - **Doctrine** : Rien n'empêche d'inclure les immeubles « biens quelconques »
 - **MAIS !** : **Cass., crim., 10 octobre 2001** (JP constante – 2009, etc) **l'abus de confiance ne peut pas porter sur un immeuble**

- **Revirement de JP en matière d'escroquerie** – **Cass., crim., 28 septembre 2016** :
 - L'escroquerie peut porter sur un immeuble
 - Argument : rien ne s'y oppose textuellement
 - Rien n'empêche des remises virtuelles
 - A soulevé la question d'un revirement identique en matière d'abus de confiance
 - Peut-on appliquer la JP en matière d'abus de confiance ? **NON car appréciation stricte en Droit pénal** → surtout pas de raisonnement par analogie

- **Cass., crim., 13 mars 2024** – **revirement – abus de confiance** :
 - Vaut pour les immeubles en matière d'escroquerie
 - Aligne les 2 infractions

- Site de déchet : considéré comme un immeuble

- **Portée** : L'abus de confiance peut porter sur des fonds, valeurs ou biens quelconques, en ce compris un immeuble, remis à titre précaire. S'analyse en un détournement entrant dans le champ de l'article 314-1 du code pénal, l'usage abusif de l'immeuble portant atteinte de façon irrémédiable à son utilité et traduisant la volonté manifeste de l'auteur de se comporter, même momentanément, comme un propriétaire

- **Est-ce que cela porte atteinte à la sécurité juridique ?**

- **Cour EDH, 16 juin 2009** : les exigences de sécurité juridique et la protection de la confiance légitime des justiciables ne comprennent un droit acquis à une jurisprudence constante

Prestation de service

- **JP** : N'entre pas dans le champ de l'abus de confiance
 - Raison : je ne peux pas remettre au préalable la prestation qui serait ensuite détournée
- **Cass., crim., 20 octobre 2004** - Quid du directeur d'une association qui emploi des salariés d'association pour des travaux personnels dans sa propriété/maison ?
 - Peut-on appliquer l'abus de confiance ?
 - Revenir à la remise : qui est détourné ? qui est détourné de manière abusive ? Les salariés
 - Pas de remise préalable du salarié au directeur de l'association

- → le dirigeant ne peut les détourné car salariés non remis préalablement
- **Cour de cassation** : lorsque le dirigeant d'une association emploi des salariés de l'association pour des travaux personnels chez lui, il y a détournement de fonds de l'association destinés à rémunérer les prestations effectuées dans le seul intérêt du dirigeant

II) La nature de la remise : volontaire et précaire

- **La remise doit nécessairement être précaire**
 - Cad : elle est faite à charge de rendre le bien, le représenter ou en faire un usage déterminé
 - La remise est effectuée avec affectation convenue
 - On nous a remis un bien, on l'a accepté MAIS avec des conditions
- **Modification du texte en 1994** : de sorte à ce que la notion de remus précaire ne suscite aucune difficulté donc on garde le terme mais soucis est qu'on se pose la question non réglées au niveau de la JP
- **Code pénal de 1810** : remise devait être faite en vertu des 6 contrats énumérés par les textes de l'incrimination
 - Louage
 - Dépôt
 - Mandat
 - Nantissement
 - Prêt à usage

- Travail salarié ou non salarié

⇒ Remise avait un cadre obligé

- En vertu de quel contrat le bien a été remis ?
- **MAIS Code pénal de 1992** supprime l'énumération des 6 contrats → **seulement lorsque remise préalable qui est faite et accepte**
- Cass., crim., 18 octobre 2000 :
 - pas nécessaire que la remise effectuée et acceptée → pas nécessairement contractuelle
 - **peut-être judiciaire ou légale**
- **Comparaison :**
 - (1) **Code pénal de 1810 - Absence de remise de propriété** : Les six contrats ne sont pas translatifs de propriété. **Le Code de 1810** visait donc des biens remis à un bénéficiaire qui **les détournait sans avoir reçu transfert de la propriété du bien**. Le bénéficiaire devait respecter le contrat et les restituer
 - (2) **Code pénal de 1992** : Suffit de constater une remise faite et acceptée laquelle est assortie d'une affectation convenue.

Est-il possible de retenir l'abus de confiance lorsque la remise du bien emporte un transfert de propriété lorsque l'on nous remet le bien ?

- **2 hypothèses :**

- Doit-on retenir le transfert de propriété et écarter l'infraction car le propriétaire ne peut être auteur d'un abus de confiance sur ses biens ?
- Ou doit-on faire prévaloir l'affectation convenue en dépit du transfert de propriété ?
- **1ère réponse – Cass., crim., 26 janvier 2005 :**
 - Faits :
 - Avocat reçoit des provisions sur honoraires par un client
 - Provisions reçues en pleine propriété
 - Client rappelle l'avocat pour retirer le dossier à l'avocat qui ne fait rien + demande restitution des provisions
 - Avocat demande restitution
 - **Cour de cassation** : « attendu que les honoraires ont été remis en pleine propriété à l'avocat, ils ne font pas l'objet d'abus de confiance »
- **2ème réponse – Cass., crim., 14 février 2007 :**
 - Faits :
 - Prêt immobilier consenti à un particulier pour construire 2 villas
 - Contrat de prêt indiquait spécifiquement que les fonds étaient prêtés aux fins exclusives de la construction des 2 villas
 - Particulier construit 1 villa mais pas la 2ème : « Utilise les fonds pour vivre »
 - **CA** : Condamne l'emprunteur qui avait l'obligation contractuelle d'affecter les fonds à la construction de la villa.
 - **Cour de cassation** : Attendu que l'emprunteur est devenu propriétaire des fonds, il ne peut y avoir abus de confiance.

→ CC a réitéré cette position.

- **Nuance à cette jurisprudence :**

- [Cass., crim., 2008](#) : En matière de subvention
- [Cass., crim., 13 janvier 2010 \(a retenir\)](#) : En matière de taxe d'apprentissage

- **Obligation des entreprises de payer une taxe d'apprentissage :**

- **Soit au FISC**
- **Soit à un établissement de formation :**

- A l'obligation de justifier des dépenses qui doivent être exclusivement faites pour la formation

- Reçoit les sommes en pleine propriété

- **Criminelle 13 janvier 2010 :**

- Faits :
 - École de formation privée reçoit l'argent de la taxe d'apprentissage
 - A fait appel à un collecteur spécialisé dans la récolte de la taxe d'apprentissage
 - Collecteur reverse à l'école les fonds récoltants moyennant une commission

- **Cour de cassation** : Détournement de la taxe d'apprentissage pour la partie qui a été versée au collecteur qui devait exclusivement servir aux entiers.
 - **Arguments de l'école** :
 - Pratique couramment admise
 - Les fonds ont été reçus en pleine propriété (CC, 2005 & 2007)
 - ⇒ Cour ne répond pas aux moyens et admet l'abus de confiance
 - ⇒ Retient un bien reçu en pleine propriété avec affectation convenue
 - **Chambre criminelle** :
 - Faits :
 - Subvention versée à une crèche poursuivie pour ne pas avoir respecté l'affectation
 - Fonds reçus en pleine propriété
 - Cour de cassation : Abus de confiance
- **Même année que l'arrêt précédent** : La C.C revient sur sa jurisprudence selon laquelle lorsqu'il y a une remise de fonds en pleine propriété avec affectation convenue, il ne peut avoir abus de confiance.
- **Théorie doctrinale** : Lorsque les fonds ont une origine légale (impôt ou subvention), bien que reçus en pleine propriété, ils doivent respecter l'affectation convenue.
 - Aujourd'hui : pas de JP claire

- **Si on doit se prononcer – JP très largement dominante** : lorsque remise en pleine propriété, quand bien même l'affectation n'aurait pas été respectée, le détournement du bien remis n'entre pas dans le champ de l'abus de confiance

Section 2 – Les éléments constitutifs

- A ce stade, les **conditions préalables** de remise d'un bien à titre précaire (*càd avec affectation convenue*) ont été accomplies. A ce stade, il n'y a aucune qualification pénale.
- **Prescription** : Ne commence pas à la remise du bien car les faits n'ont rien de pénal.

I) Le détournement

- **Acte principal** : c'est par le détournement qu'est consommée, réalisée l'infraction
 - Précision : à chaque fois que le détournement est renouvelé, le délai de prescription est repris
- **Illustration** :
 - Voiture louée pour 6 jours
 - Finalement on la rend avec 30 jours de retards
 - Délit civil : Mauvaise exécution du contrat, etc...
- **Quid du pénal ?** : L'entreprise a remis pour un usage précis, pour une durée précise et cela n'a pas été respectée

A) Première forme de détournement : l'usage abusif

- **Définition « Usage abusif »** : Fait de faire un usage du bien un usage contraire à l'affectation convenue.

1. L'appropriation du bien à des fins personnelles

- **Définition** : Appropriation du bien à des fins personnelles
 - **A l'origine** : Bien a été remis à des fins de restitution, représentation ou d'usage déterminé

⇒ Ce sont les hypothèses les plus nombreuses

- **Illustration - Association :**

- *Directeur de l'association à qui on met l'accès au fond et les utilise à des fins personnelles (vacances, diners, ...)*
- **Cass., crim., 2001 :**

■ Faits :

- Association de lutte contre le cancer
- Directeur de l'association détournait des millions d'euros

■ Abus de confiance

- **Illustration - Droit du travail** : Salarié qui détourne les outils de travail mis à sa disposition pour ses tâches professionnelles à des fins personnelles (*exemple : revente de biens créés au travail*)

2. Le non-respect de l'usage convenu du bien

- **Définition** : Le bénéficiaire, en dehors de toute volonté d'appropriation du bien, ne respecte pas l'usage convenue

Affaire Kerviel

- Schéma des condamnations
 - Faits : Trader à la société générale
 - **Tribunal correctionnel de Paris, 2010** : Condamnation pour abus de confiance, faux et usage de faux + 5 ans d'emprisonnement
 - **Cour d'appel de Paris, 2012** : Condamnation de la peine
 - Condamnation à 4,9 milliards d'intérêts civils pour le préjudice causé à la banque
 - **Cour de cassation, 19 mars 2014** : Confirme les décisions pour les 3 peines dont l'abus de confiance.
 - Cassation sur les intérêts civils : condamner une personne physique à payer 4,9 milliards est à « mort sociale »
 - **Cour d'appel de Versailles sur renvoi** : Condamne à 1 millions de DI à la banque. La différence est restée à la charge de la banque

CM10 : 03/04

- H
- H

• H

• H

• H

• H

• H

• H

• H

• H

• H

• H

• H

• H

• H

• H

- H

- H

- H

- H

- H

- H

- H

- H

B) Deuxième forme de détournement : le refus de restituer

- H

- H

- H

- H

C) Situation complexe : La restitution tardive

- H

- H

- H

- H

II) Le préjudice

- H

- H

- H

- H

A) La nature du préjudice

- H

- H

- H

- H

B) La victime du préjudice

- H
- H
- H
- H

III) L'intention (dol général)

- H
- H
- H
- H

Section 3 - La répression du délit d'abus de confiance

- H
- H
- H

- H

I) Les peines

- H

- H

- H

- H

II) La prescription

- H

- H

- H

- H

Chapitre 3 – Le délit d'escroquerie

- H

- H

- H
- H

Article 313-1 du code pénal : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Citées en cours : Les Affaires (i) Victor Lustig (vente de la tour Eiffel, 1925), (ii) Alexandre Stavisky, (affaire

Crédit Municipal de Bayonne, système de Ponzi, 1933), (iii) Bernard Madoff, escroquerie financière 2008).

Section 1 – Les éléments matériels

- H
- H
- H
- H

I) Les procédés de tromperie

- H
- H

- H

- H

A) Les mensonges déterminés

- H

- H

- H

- H

1. faux nom

- H

- H

- H

- H

2. Usage de fausse qualité

- H

- H

- H

- H

3. Abus de qualité vraie

- H

- H

- H

- H

B) Les manœuvres frauduleuses

- H

- H

- H

- H

C) Des procédés déterminants de la remise

- H
- H
- H
- H

II) La remise de la chose

- H
- H
- H
- H

A) L'objet de la remise

- H
- H
- H

- H

B) Les modalités de la remise

- H

- H

- H

- H

III) Le préjudice

- H

- H

- H

- H

Section 2 – L'élément intentionnel (dol général)

- H

- H

- H

- H

Section 3 – La répression du délit d’escroquerie

- H

- H

- H

- H

I) Les peines

- H

- h

- H

- H

- H

- h

II) La prescription

- H
- h
- H
- H
- H
- h

Chapitre 4 - Le délit de recel (délict de conséquence)

- H
- h
- H
- H
- H
- h

Article 321-1 du code pénal : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ».

Section 1 - L'exigence d'une infraction primaire

- H
- h
- H
- H
- H
- h

I) La nature de l'infraction primaire

- H
- h
- H
- H

- H

- h

II) La chose ou le produit issu de l'infraction primaire

- H

- h

- H

- H

- H

- h

A) Le recel sur la chose

- H

- h

- H

- H

- H

- h

B) Le recel sur le produit

- H

- h

- H

- H

- H

- h

C) La subrogation de la chose ou du produit

- H

- h

- H

- H

- H

- h

Section 2 - L'acte matériel de recel

- H

- h

- H

- H

- H

- h

I) Le recel détention ou d'intermédiaire

- H

- h

- H

- H

- H

- h

A) Le recel-détention

- H

- h

- H

- H

- H

- h

B) Le recel d'intermédiaire

- H

- h

- H

- H

- H

- h

II) Le recel-profit

- H

- h

- H

- H

- H

- h

III) Le caractère personnel de l'acte de recel

- H

- h

- H

- H

- H

- h

Section 3 – L'élément moral du recel (dol général)

- H

- h

- H

- H

- H

- h

Section 4 – Le répression du recel

- H

- h

- H

- H

- H

- h

